

감사결과 처분요구서

- 2025년도 자회사(☆☆☆☆☆☆☆☆주) 종합감사 -

2025. 9.



감 사 실

처분요구 사항 일람표

연번	구분	지적사항	처분	인원(명)	비고
1	예산	예산편성의 적정성에 관한 사항	주의 개선	1 -	
2	기획	법률자문위원 위촉에 관한 사항	개선	-	
3	기획	경영계획의 이사회 부의에 관한 사항	통보	-	
4	회계	외부회계감사용역 계약 및 예산집행에 관한 사항	주의 개선	1 -	
5	총무	복지포인트 제도 운영업무 소홀	주의 권고	1 -	
6	총무	사무 및 기록물관리규정 미준수	주의	1	
7	총무	근무복 구매 계약업무 부적정	경고	1	
8	총무	리스차량의 승계와 관련된 사항	기관주의 경고 개선	- 1 -	
9	인사	시간외근무 관리에 관한 사항	개선	-	
10	인사	성희롱·성폭력 고충상담원 지정 미흡	시정 통보	- -	
11	인사	출산장려금 신설에 관한 사항	주의 개선	1 -	

연번	구분	지적사항	처분	인원(명)	비고
12	인사	휴직 중인 직원 승진 임용에 관한 사항	주의 통보	1 -	
13	인사	승진소요 최저기간에 관한 사항	개선 통보	- -	
14	인사	비정규직 채용절차 미준수 및 관련 지침 개정 부적정	기관경고 문책 개선	- 1 -	
15	노무	과업수행을 위한 인력 투입에 관한 사항	권고	-	
16	노무	휴가제도(연차, 업무외 병가) 정산과 사용에 관한 사항	시정 개선 권고	- - -	
17	노무	노사협의회 운영에 관한 사항	시정	-	
18	노무	보수업무 관련 내부통제에 관한 사항	개선 통보	- -	
19	노무	기본급으로 전환된 식비 재신설 및 증액에 관한 사항	기관경고 권고	- -	
20	안전	근로자의 작업중지 및 대피권한 명시에 관한 사항	개선	-	
21	공항 운영	위탁관리업무 효율화에 관한 사항	통보 (모범)	-	

주 의 · 개 선 요 구

1

제 목 예산편성의 적정성에 관한 사항

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 예산

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 ●●●●●●가 100% 출자한 법인으로, 공항 운영·시설 관리 등 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하고 있으며, 예산의 일반적인 사항을 담고 예산편성 및 집행 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 각각 「예산총칙」(이하 “총칙”이라 한다)과 「예산운용지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·운영하고 있다.

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 조직 목표 달성을 위해 한정된 자원을 배분·통제하기 위한 예산(안)을 모회사인 ●●●●●●와의 용역계약 체결시점마다 편성하고, 예산관리 체계 확립 및 예산운용 효율성 제고를 위하여 예결산 차이분석을 매년 수행하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

총칙 제1조에 따르면 예산은 예산총칙, 추정 손익계산서, 추정 재무상태표, 자금 계획서로 구성되어야 한다고 규정되어 있다.

지침 제11조에 따르면 예산관리자는 예산 요구에 대한 심의결과를 바탕으로 예산(안)을 작성하고 이사회 의결을 받아 예산을 최종 확정하고, 제11조의 2에

따르면 사업계획 및 수탁 사업 계약금액의 변경, 자금사정, 기타 불가피한 외부 요인에 의해 확정된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 이사회 의결을 거쳐 예산을 변경할 수 있으며, 연간 예산을 초과하는 추가 예산을 배정할 때는 추가 경정예산 편성할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 실적을 고려하지 않은 예산편성

☆☆☆☆☆☆(주)가 예산을 적정하게 편성하였는지 확인하기 위하여 2023년과 2024년 예결산 차이분석 자료를 살펴본 결과 [표 1]과 같이 일부 계정과목에서 예산 편성금액과 집행금액에 차이가 크게 발생하였다.

[표 1] 예산 일부 계정과목 예결산 실적

(단위: 천원)

구분	2023			2024		
	예산	실적	집행률	예산	실적	집행률
감가상각비	\$\$\$\$	\$\$\$\$	439.9%	\$\$\$\$	\$\$\$\$	421.1%
지급임차료	\$\$\$\$	\$\$\$\$	21.0%	\$\$\$\$	\$\$\$\$	22.4%

자료: ☆☆☆☆☆(주) 예결산 차이분석 자료 재구성

총칙 제9조와 지침 제13조에 따라 감가상각비 등은 초과집행이 가능한 계정인 하나, 다음해에 전년도 이상의 실적이 나올 것이 예상됨에도 적정 수준을 편성하지 않아 집행률이 과다하거나 과소하게 산출되는 등 예산편성이 효율적으로 이루어지지 않았다.

감가상각비 등 현금미수반 비용을 적정 수준으로 편성하지 않으면 예결산 차이에 대한 해석이 왜곡되고 현금흐름 예측이 부정확해져 불필요한 자금차입 등 재무비효율을 야기할 수 있으므로, 초과집행이 가능한 계정 등에 대해서도 계정별 산출근거를 명확하게 하여 적정하게 편성하여야 한다.

나. 예산(안) 작성 기준 불일치

☆☆☆☆☆☆(주)는 연중에 공항시설 위탁관리 계약이 변경되면 추가경정예산을 편성하여 이사회 의결을 거치는데, 예산(안)을 작성하는 경우 비교를 위해 직전 예산을 작성하기 때문에 직전 예산(안)의 본예산 항목과 추가경정예산의 직전 예산은 동일하여야 한다.

그런데 ☆☆☆☆☆(주)의 2024년 1차 추경(안)의 본예산금액과 2024년 2차 추경(안)의 직전 예산금액을 비교해 본 결과 [표 2]와 같이 일부 계정과목에서 예산 금액이 상이하게 나타났다.

[표 2] 예산 불일치 내역

(단위: 천원)

예산항목	계정명	1차 추경(안) 본예산(A)	2차 추경(안) 직전예산(B)	차이(A)-(B)
비용예산	성과급	\$\$\$\$	\$\$\$\$	△71,432
	법정보험료	\$\$\$\$	\$\$\$\$	△7,986
	건강검진비	\$\$\$\$	\$\$\$\$	8,394
	여비교통비	\$\$\$\$	\$\$\$\$	△3,000
	교육훈련비	\$\$\$\$	\$\$\$\$	3,000
	지급수수료	\$\$\$\$	\$\$\$\$	△8,393
	업무추진비	\$\$\$\$	\$\$\$\$	5,460
	행사비	\$\$\$\$	\$\$\$\$	△5,460
	계	\$\$\$\$	\$\$\$\$	△79,418
자본예산	차량운반구	\$\$\$\$	\$\$\$\$	70,631
	공구와기구	\$\$\$\$	\$\$\$\$	△90,630
	계	\$\$\$\$	\$\$\$\$	△19,999
예비비	목적예비비	\$\$\$\$	\$\$\$\$	79,418

자료: ☆☆☆☆☆(주) 예산(안) 자료 재구성

이에 대해 ★★★★★팀에서는 2024년 1차 추경(안)과 2024년 2차 추경(안) 사이에 이루어진 예산전용내역을 반영하였기 때문에 본예산과 직전예산이 다르게 계상되었다고 감사기간 중에 의견을 제시하였다.

그러나 2023년부터 2025년까지의 모든 예산(안)의 예산금액을 확인한 결과 앞서 지적한 2024년 2차 추경(안)을 제외하고는 예산 전용이 있었음에도 모두 전용을 반영하지 않은 금액으로 직전예산이 작성되어 있어 예산(안) 작성에 대한 기준이 일정하지 않다.

예산은 단년도 편성으로 끝나는 것이 아니라 집행, 환류를 통해 조직의 중장기 목표 달성을 위한 자원을 효율적으로 배분하기 위한 과정으로, 예산(안) 작성 시 동일한 기준으로 작성하여 연속성과 비교가능성을 제고하는 것이 필요하다.

다. 자금계획서 작성 기준 미흡

자금계획서는 총칙 제1조에 따른 예산의 구성요소로서 예산 체계 안에서 기관이 한 회계연도 동안 필요로 하는 자금을 얼마나 조달·운용할 것인지를 예측한 문서로 현금주의의 관점에서 작성되어야 한다.

그런데 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 2023년부터 2025년까지의 자금계획서를 확인한 결과, 자금계획서는 전기이월액에 자금유입(수익예산)을 더하고 자금유출(비용예산+자본예산)을 빼서 차기이월되는 자금을 추정하는데 현금유출 없는 비용인 감가상각비를 차감하지 않는 등 현금주의의 관점에서 자금계획서를 작성하고 있지 않아서 올바른 자금계획서보다 자금유출액을 과다계상하고 있다.¹⁾

향후에는 현금주의의 관점에서 올바르게 자금계획서를 작성하여 자금수지 예측의 신뢰성을 높이고 예산에 따른 자금계획 수립 및 운용의 정합성을 높이기 위한 노력이 요구된다.

1) 2025년 예산(안) 기준으로 감가상각비 \$\$\$\$천원을 자금지출로 계상하여 과다계상 하였음

관계기관 의견 및 검토결과 ☆☆☆☆☆☆☆(주)에서는 “가항”에 대하여 건물·차량 등의 리스자산은 회계상 인식 방법과 예산상 통제 방식이 서로 다르기 때문에 불가피하게 발생하는 현상²⁾으로 기준 정립이 필요하다는 의견을 제시하였다.

그러나 리스자산 외에도 장비·비품·무형자산 등을 자본예산으로 매년 수억원 이상 취득하고 있음에도 취득 완료에 따른 상각비용 등을 별도로 예산에 반영하고 있지 않아 위의 의견은 받아들일 수 없다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는

① 예산편성 업무, 예산(안) 작성업무 등을 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] □□본부 ◆◆◆◆실 ★★★★★팀 3급 오○○

② 초과집행가능 계정·회계상 인식 방법과 예산상 통제 방식이 다른 계정 등에 대해 명확한 예산편성 기준을 수립하고, 향후 예산(안) 작성 시에는 비교 기준을 통일하고 현금주의를 기준으로 자금계획서를 작성하시기 바랍니다. (개선)

2) ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 건물 임차에 대한 예산항목은 지급임차료로 하고 있으나 회계상 감가상각비로 인식하며, 차량 임차에 대한 예산항목은 차량유지비로 하고 있으나 회계상 감가상각비로 인식함

개 선 요 구

2

제 목 법률자문위원 위촉에 관한 사항

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 기획

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 과업 수행 중 발생할 수 있는 법적 리스크의 예방을 위하여 분야별 자문위원을 위촉하여 운영하고 있으며, 2023년 이후 위촉된 법률분야 자문위원의 내역은 [표]와 같다.

[표] 2023년 이후 법률자문위원 위촉 및 비용지급 내역

연도	법률자문위원	자문건수	비용
2023년	고○○ 변호사	13건	12,100,000원
	법무법인 ▼▼	1건	-
2024년	법무법인 ▼▼	6건	3,950,000원
	법무법인 ♡♡	1건	2,750,000원
2025년	-	-	-

자료: ☆☆☆☆☆☆☆ 제출자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조에 따라, ●●●●●●의 출자회사이자 공직유관단체인 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 국민권익위원회의 권고사항을 관련 내부규정에 반영하고 이행하는 등의 조치를 취해야 한다.

국민권익위원회 권고사항인 「공공기관³⁾의 소송수행 변호사 선정·운영 투명성 제고 방안⁴⁾」(이하 “제도개선안”이라 한다)에 따르면 법률자문위원의 위촉은 공개 모집절차 또는 대한변호사협회의 추천절차를 통하도록 하고 있는데, 이는 법률자문위원을 기관장·임원 등 내부인사와의 친소관계, 감독기관 청탁 등에 따라 자의적으로 위촉하고, 통상 법률자문위원을 소송대리인 으로 선임하는 업무절차로 인해 소송대리인 선임과정의 공정성 훼손 우려가 지속적으로 제기됨에 따른 조치이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 법률자문위원의 위촉절차를 확인해 본 결과, 제도개선안을 인지하지 못한 채 법률자문위원의 위촉과 소송대리인의 선임에 관련된 사항을 내부 규정화하지 않고 있었으며, 공모절차 또는 대한변호사협회의 추천절차도 거치지 아니하고 임의로 법률자문위원을 선정하는 등 제도개선안을 따르지 않고 있었다.

실제로 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 2025. 6. 10. 소송위임계약 1건을 직전년도 법률자문위원과 체결하면서 제도개선안에 따른 공개모집이나 대한변호사협회의 추천절차를 거치지 않았는데, 이는 친소관계 및 자의적 위촉을 차단하기 위한 최소한의 절차도 거치지 않은 법률자문위원이 소송대리인으로도 선임되어 선임과정에서의 공정성 문제도 우려된다.

관계기관 의견 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

3) 「부패방지 및 국민권익위원회의설치와 운영에 관한 법률」은 공공기관의 범주에 공직유관단체를 포함하고 있음

4) 의안번호 제2013-424호(2013. 11. 18.) “공공기관의 소송수행 변호사 선정·운영 투명성 제고 방안 제도개선 권고”

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는 국민권익위원회 의결 제2013-424호 「공공기관의 소송수행 변호사 선정·운영 투명성 제고 방안」의 권고 취지를 고려하여 소송업무처리 및 법률자문위원의 위촉과 운영에 관한 사규를 제정하시기 바랍니다. (개선)

통 보

3

제 목 경영계획의 이사회 부의에 관한 사항

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 기획

내 용

1. 업무개요 및 판단기준

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 이사회의 효율적 운영과 회사 주요업무에 대한 이사회의 심의·의결·보고와 관련된 사항을 정하기 위해 「이사회 규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정하여 운영하고 있다.

규정 제7조에서는 이사회의 심의·의결·보고 대상을 구분하여 정하고 있는데, 같은 조 제1항 제2호에 따라 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 경영목표, 예산 및 운영계획은 이사회의 심의·의결 대상에 해당한다.

2. 감사결과 확인된 문제점

2023년 이후 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 경영목표 및 운영계획에 대한 이사회 심의·의결 내역을 살펴본 결과, [표]와 같이 2024. 12. 24. 제74회 이사회에서 중장기 경영목표(안)만을 유일하게 부의하여 심의·의결하였을 뿐이며, 연도별 경영목표에 대해서는 이사회의 심의·의결 절차를 생략하고 있었다.

[표] ☆☆☆☆☆☆☆(주) 이사회 부의현황(2023년~)

연번	의결일	회차	의안번호	주요 내용
1	2023.04.25.	60	23-9	2023년 추가 경정 예산(안)
2	2023.09.05.	62	23-14	2023년 2차 추가경정 예산(안)
3	2023.09.05.	62	23-15	2023년 예산 전용(안)
4	2023.12.27.	63	23-17	2024년 예산(안)
5	2024.05.28.	69	24-11	2024년 추가경정 예산(안)
6	2024.10.08.	72	24-16	2024년 예산 전용(안)
7	2024.10.31.	73	24-17	2024년 2차 추가경정 예산(안)
8	2024.12.24.	74	24-20	2025년 예산(안)
9	2024.12.24.	74	24-21	중장기 경영목표(안)
10	2025.07.09.	78	25-8	2025년 추가경정 예산(안)

자료: ☆☆☆☆☆☆☆ 제출자료 재구성

이에 대해 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 ‘연간 경영계획’을 매년 수립하고 있으나, 수립한 문서의 명칭이 경영목표 혹은 운영계획이 아니므로 이사회의 심의·의결 대상이 아니라는 취지로 답변하였다.

그러나 수립한 문서의 명칭이 규정에 따른 경영목표 혹은 운영계획과 정확히 일치하지 않는다 할지라도 그 내용과 실질이 이에 해당하거나 포함하는 경우에도 이사회의 심의·의결 대상이라고 보아야 할 것이며, 실제로 타 자회사에서도 ‘연간 경영계획’을 이사회에 부의하여 의결하고 있음을 고려하면 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 ‘연간 경영계획’ 또한 규정 제7조 제1항에서 정하는 경영목표 내지 운영계획으로 보아 이사회의 의결을 득하는 것이 타당하다.

관계기관 의견 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 향후 이사회 부의 여부를 내용의 실질에 따라 사전에 검토하고, 이사회 부의를 추진하겠다고 하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는 「이사회 규정」에 따른 이사회 심의·의결·보고 사항이 누락되지 않도록 관련업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

주 의 · 개 선 요 구

4

제 목 외부회계감사용역 계약 및 예산집행에 관한 사항
관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)
구 분 회 계
내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 2024년 1월 26일 ▼▼▼▼회계법인과 “2024년~2026년 회계연도 외부회계감사용역” 계약을 장기계속계약으로 체결하였으며 총차년도에 대한 계약금액과 계약기간, 1차년도 계약금액과 계약기간은 [표 1]과 같다.

[표 1] 2024~2026 외부회계감사용역 체결내역

(단위: 원)

구분	총차년도 계약(2024~2026년)	1차년도(2024년)
계약업체	▼▼▼▼회계법인	
계약금액(VAT포함)	\$\$\$\$	\$\$\$\$
계약기간	2024.01.26.~2027.03.31.	2024.01.26.~2025.03.31.

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

또한 1차년도 계약내용 중 감사보수 지급에 대하여 외부감사계약서에 [표 2]와 같이 명시하였다.

[표 2] 외부감사계약서 상 보수지급 내용

(단위: 원)

구분	지급기한	금액
착수금(반기검토)	2024.08.31.	\$\$\$\$
잔금(정산보수)	2025.03.31.	\$\$\$\$

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

☆☆☆☆☆☆(주)는 용역계약의 업무처리기준 및 절차를 정하기 위해 「계약 업무처리지침」을 제정하여 운용하고 있다.

「계약업무처리지침」 제2조에 따르면 지침에 정하지 아니한 사항에 대하여는 국가계약법령, 기획재정부 계약예규 등 정부의 계약관련 법령을 준용하도록 하고 있다.

또한 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 예산의 일반적인 사항을 「예산총칙」에 규정하고 있으며 예산편성 및 집행 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 「예산운용지침」을 제정하여 운용하고 있다.

☆☆☆☆☆☆(주) 「예산총칙」 제9조에 따르면 손익예산의 집행기준은 발생시점으로 한다고 규정하고 있으며, 「예산운용지침」 제6조에는 단년도 기준 예산편성을 명시하고 있다.

즉, 경비의 성질상 회계연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예측되어 예산편성 시 미리 이사회의 승인을 받는 명시이월비 등을 제외하고는 용역이 제공되는 시점에 해당 비용을 발생시점 기준으로 인식하고, 해당 연도의 예산으로 집행하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 착수금 지급 시기와 계약서상 지급 시기 불일치

그런데 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 당초 반기검토에 대한 착수금을 2024년 8월 31일에 지급하기로 하였으나 실제로는 2025년 1월 17일에 지급하는 등 금액을 [표 3]과 같이 전액 2025년에 지급하였다.

[표 3] 외부회계감사용역 보수 실제 지급내역

(단위: 원)

구분	계약서상 지급기한	세금계산서상 지급일	금액
착수금(반기검토)	2024.08.31.	2025.01.17.	\$\$\$\$
잔금(정산보수)	2025.03.31.	2025.03.28.	\$\$\$\$

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

위 내용에 대해 ■■■■팀은 용역사와의 구두 합의에 따라 착수금 지급 시기를 2025년 1월로 조정하였다고 감사기간 중 주장하였으나 계약조건 변경 또는 정산 연기에 관한 사실을 입증할 수 있는 객관적 증빙자료는 확인할 수 없었다.

비록 용역대가 지급기한 연장에 관해 사전 구두협의를 있었다고 해도, 기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제6조에 따르면 구두에 의한 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시는 문서로 보완되어야 효력이 있다고 규정하고 있기 때문에 관련 합의 및 변경 근거를 서면으로 남기지 아니한 행위는 계약업무와 관련한 내부통제 절차 위반에 해당된다.

나. 예산집행 시기와 실제 용역이 수행된 시기 불일치

또한 본 용역은 두 회계연도에 걸쳐 수행되고 대부분의 외부회계감사용역이 2024년에 제공(발생)되었고(계약기간 2024.01.26.~2025.03.31.) 명시이월비 등에 해당하지 않음에도, 착수금을 [표 1]과 같이 2024년에 수행한 반기검토에 대한 대금을 2025년 1월 17일에 지급하면서 계약금액 전체를 2025년도 예산으로 집행하여 예산집행과 실제 용역이 수행된 시기 간에 불일치가 발생하였다.

앞서 언급한 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 예산 관련 내부규정에서는 손익성 경비의 발생 시점 집행과 단년도 편성을 명시하고 있기 때문에 이는 예산의 원칙을 준수하지 않은 것에 해당된다.

외부회계감사용역은 과업 특성상 2개년에 걸쳐 제공되는 용역이므로, 제공 받는 기간에 걸쳐 배분하는 것이 발생주의에 부합하며 용역기간 동안 과업이 균등한 비율로 제공되지 않는다면 계약서상 과업을 실질적인 진행률로 구분하여 해당 기간의 비용으로 인식하는 것이 타당하다.

관계기관 의견 및 검토결과 ☆☆☆☆☆☆☆(주)에서는 “가항”에 대하여 계약서상 착수금 지급 시기와 다른 문제점을 해소하기 위해 2025년도 외부회계감사용역 계약은 일괄 익년도(2026년도)에 지급하는 것으로 정하였다고 하였다.

그러나 이 또한 용역이 수행되는 시기와 대가의 지급 시기가 불일치한 것으로 적절한 조치가 아니라고 판단되어 위의 의견은 받아들일 수 없다.

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)에서는 “나항” 대하여 회사설립 시부터 외부회계감사용역 대금에 관한 예산은 용역제공이 완료된 해의 비용예산으로 편성·지급해왔으므로 현 상태에서 과업 진행률에 따른 예산편성을 하려면 추가 예산을 편성해야 하기 때문에, 어느 한 해에만 과다 편성하게 되어 계속성의 원칙에 위배되고 실질적인 이익이 없다는 의견을 제시하였다.

그러나 계속성의 원칙은 회계정책을 일관되게 적용하라는 관점의 원칙이지 예산 관리 방식에 적용되는 원칙이 아니고, 추가 예산을 편성하여 조정하는 것이 향후에 일관된 기준 정립을 위한 행위로 봄이 타당하며, 관행과 실질적인 이익이 내부규정 준수를 대체하는 근거가 될 수 없어 위의 의견은 받아들일 수 없다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는

① 계약 관련 내부통제 절차를 준수하지 않은 관련자에 대해 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] □□본부 ◆◆◆◆실 ■■■■팀 3급 지○○

② 향후 모든 계약 시 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시는 서면으로 진행하고, 외부회계감사용역 등 두 회계연도 이상에 걸쳐서 수행되는 용역은 발생 기준에 따라 연차별로 편성·집행하시기 바랍니다. (개선)

주 의 요 구 및 권 고

5

제 목 복지포인트 제도 운영업무 소홀

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 총무

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 직원 개인의 선호도에 따라 선택·이용할 수 있는 복지포인트 지급 등의 복지제도 운영에 관한 사항을 정하기 위해 「복리후생규정」과 「복지포인트 제도 운영지침」을 제정·운용하고 있으며, 2023, 2024년 직원들에게 [표 1]과 같이 복지포인트를 지급하였다.

[표 1] 2023, 2024년 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 복지포인트 지급현황

구분	계약인원(명)	금액(원)	1인 평균지급액(원)	비고
2023년	####	\$\$\$\$	\$\$\$\$	800,000원/1인 (1년 만근 기준)
2024년	####	\$\$\$\$	\$\$\$\$	

자료: ☆☆☆☆☆☆☆ 제출자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

「복지포인트 제도 운영지침」 제5조 및 제7조에 따르면 복지포인트는 연도별로 만근 근로자 1인당 800,000원을 배정하되, 휴직 중인 직원, 인사 조치 처분 직원⁵⁾, 일용직 직원을 제외한 재직 중인 정규직 직원 및 기간제 직원을 대상으로

배정하도록 하고 있고, 연도 중 직원의 신분 변동(채용·휴직·복직·퇴직·인사 조치 등)이 있는 경우 변동일⁶⁾을 기준으로 일할 계산하여 지급 및 정산하도록 하고 있다.

따라서 연중 복지포인트 제도 운영 시 신분 변동이 발생한 직원에 대해 지급한 복지포인트를 변동일 기준으로 일할 계산하여 정산하는 등 일부 직원에게 복지포인트가 과대·과소 지급되지 않도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 2023년, 2024년 복지포인트 지급내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 연중 퇴직 또는 휴직한 직원에 대해 변동일을 기준으로 일할 계산을 누락하거나 기간을 잘못 반영하여 복지포인트를 과대 지급하는 등 정산 업무를 소홀히 하였다.

[표 2] 복지포인트 지급 오류내역(2023년, 2024년)

(단위: 원)

연도	사번	성명	최종배정 포인트(A)	정당지급액 ⁵⁾ (B)	차이(A)-(B)	오류내역
2023	####	김○○	\$\$\$, \$\$\$	\$\$\$, \$\$\$	4,380	휴직기간(12.30.~12.31.) 미반영
	####	손○○	\$\$\$, \$\$\$	\$\$\$, \$\$\$	17,540	휴직기간(12.24.~12.31.) 미반영
	####	신○○	\$\$\$, \$\$\$	\$\$\$, \$\$\$	2,200	휴직기간 반영 오류(1일)
	####	장○○	\$\$\$, \$\$\$	\$\$\$, \$\$\$	32,870	휴직기간(12.17.~12.31.) 미반영
	####	정○○	\$\$\$, \$\$\$	\$\$\$, \$\$\$	2,190	휴직기간 반영 오류(1일)
	####	강○○	\$\$\$, \$\$\$	\$\$\$, \$\$\$	30,680	퇴직(12.18.) 미반영
	####	이○○	\$\$\$, \$\$\$	\$\$\$, \$\$\$	50,410	퇴직(12.9.) 미반영
	####	이○○	\$\$\$, \$\$\$	\$\$\$, \$\$\$	19,730	퇴직(12.23.) 미반영
	####	홍○○	\$\$\$, \$\$\$	\$\$\$, \$\$\$	46,030	퇴직(12.11.) 미반영
		소 계			206,030	-
2024	####	김○○	\$\$\$, \$\$\$	\$\$\$, \$\$\$	50,270	휴직기간(12.9.~12.31.) 미반영
	####	강○○	\$\$\$, \$\$\$	\$\$\$, \$\$\$	196,720	휴직기간(5.1.~7.29.) 미반영
	####	김○○	\$\$\$, \$\$\$	\$\$\$, \$\$\$	19,670	퇴직(12.23.) 미반영
	####	홍○○	\$\$\$, \$\$\$	\$\$\$, \$\$\$	13,110	퇴직(12.26.) 미반영
	####	김○○	\$\$\$, \$\$\$	\$\$\$, \$\$\$	24,040	퇴직(12.21.) 미반영
	####	김○○	\$\$\$, \$\$\$	\$\$\$, \$\$\$	4,370	퇴직(12.30.) 미반영
		소 계			308,180	-

주: 「복지포인트 제도 운영 지침」 제7조에 따라 반올림

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

5) 파면, 해임, 정직, 해고 등의 인사 조치 처분 대상자

6) 퇴직자의 경우, 퇴직일 하루 전 마지막 근무일까지 일할 계산함

관계기관 의견 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 향후 동일한 오류가 재발하지 않도록 ■■팀으로부터 신분변동자 명단을 주기적으로 별도 제공받아 이를 인사 관련 기안문서(인사발령, 사직원, 휴직원 등)와 중복 확인하는 절차를 마련하여 제도를 개선하겠다고 하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는

① 복지포인트 제도 운영업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치하시고, (주의)

[관련자] ●●본부 ○○○○실 ◆◆팀 6급 이○○

② ■■팀으로부터 직원의 신분 변동사항을 확인할 수 있는 절차를 마련하여 신분변동자 누락으로 인해 복지포인트가 오지급되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (권고)

주 의 요 구

6

제 목 사무 및 기록물관리규정 미준수

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 총무

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆(주)는 2021. 9. 30. 렌트계약을 통해 업무용 차량으로 그랜저와 산타페를 득하며, 월 렌트비용으로 총 \$,\$\$\$,\$\$\$원을 지출하는 내용의 ‘▼▼ 업무용 차량 구매 계획’⁷⁾을 [표 1]과 같이 수립하고 차량을 구매하였다.

[표 1] ☆☆☆☆☆☆☆ 업무용 차량 구매계획 세부내역

계약형태	차종	월 임차료	구매시기	계약기간
렌트	그랜저	\$\$\$,\$\$\$원	2021년 10월	36개월
	산타페	\$\$\$,\$\$\$원		

자료: ☆☆☆☆☆☆☆ 제출자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

☆☆☆☆☆☆(주)는 사무의 간소화·표준화·과학화 및 정보화를 도모하여 행정의 효율을 높이고, 기록물의 안전한 보존과 효율적 활용을 위해 「사무 및 기록물관리규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정하여 운영하고 있는데 규정 제33조에

7) ☆☆☆☆☆☆☆ ◆◆팀-965(2021. 9. 30.) “▼▼ 업무용 차량 구매 계획 보고”

따라 문서주관부서는 기록물의 생산부터 활용까지의 모든 과정에 걸쳐 진본성, 무결성, 신뢰성 및 이용가능성이 보장될 수 있도록 관리하여야 하고, 같은 규정 제34조에 따라 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 필요한 조치를 마련하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 차량 구매계획과 실제 차량 구매내역을 비교해 본 결과 [표 2]과 같이 계약의 형태·차종·비용 등 주요 세부내용이 모두 기존의 구매계획과 상이한 계약을 체결하였음을 확인하였는데, 그럼에도 불구하고 집행계획 변경 등 업무 처리과정과 계약의 추진경과를 전자문서상으로 온전히 남기지 않아 향후 관련 기록의 추적·확인 및 관리에 어려움을 초래하고 이용가능성을 훼손하는 등 규정 제33조와 제34조를 준수하지 않았다.

[표 2] 차량 구매계획 및 구매내역 비교표

구분	계약형태	차종	월 임차료
구매계획	렌트	그랜저	\$\$\$, \$\$\$원
		산타페	\$\$\$, \$\$\$원
구매내역	리스	K8	\$\$\$, \$\$\$원
		소렌토	\$\$\$, \$\$\$원

자료: ☆☆☆☆☆☆☆ 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과 ☆☆☆☆☆☆☆(주)에서는 차종이 동일 제조사의 동급 차량으로 변경되었고, 차량의 렌트와 리스의 회계적 처리가 동일하며, 리스 방식이 비용이 저렴하여 예산 절감 효과가 있었다는 취지의 의견을 제시하였다.

그러나 구매계획의 견적서와 구매내역을 비교해 본 결과 [표 3]와 같이 차량의 배기량·등급·옵션 등이 모두 상이함에 따라 동급 차량이라고 보기 어려웠으며, 렌트와 리스와 회계처리가 동일하다면 리스를 통한 구매계획을 수립하였으면 되었을 것이므로 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 의견은 납득하기 어렵다.

[표 3] ☆☆☆☆☆☆☆(주) 차량 견적 및 구매내역

구분	계약형태	차종	배기량	등급	탑승인원	옵션
견적서	렌트	그랜저	2.4 HEV	캘리그래피 (4등급 중 최고 등급)	4	헤드업디스플레이, 파노라마선루프, 빌트인캠 등
		산타페	1.6 HEV	캘리그래피 (4등급 중 최고 등급)	7	파노라마선루프, LED룸램프 빌트인캠, 파킹어시스트플러스2 등
구매내역	리스	K8	1.6 HEV	노블레스 (4등급 중 3번째 등급)	4	기본형
		소렌토	1.6 HEV	노블레스 (4등급 중 3번째 등급)	5	기본형, 선루프 등

자료: ☆☆☆☆☆☆☆ 제출자료 재구성

또한 최고등급에 모든 옵션을 포함한 차량⁸⁾의 견적으로 구매계획을 작성하고서 실제로는 견적 대비 배기량·등급·옵션 등이 하향된 차량을 리스함에 따라 자연히 비용 차이가 발생한 것 뿐인데, ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 기존 견적 사양이 과다함을 인정하지 않고 과다한 견적을 기준 삼아 오히려 예산을 절감하였다고 주장하고 있어 이는 인정하기 어렵다.

설령 ☆☆☆☆☆☆☆(주)가 제출한 의견이 일부 타당하다 하더라도 이는 사무 및 기록물 관리 해태와 규정 미준수와는 무관한 사항이므로 지적사항을 면책하는 근거가 될 수 없다.

8) 특히 그랜저의 경우 2,400cc 차량의 견적을 수령하였는데, 이는 국민권익위원회의 “권고과제 이행실태 점검결과 및 개선방안 (권익위 제도개선총괄과-391)”에 따라 애초에 공공기관의 업무용으로 사용할 수 있는 배기량 한도를 초과한 차량임

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는 사무 및 기록물 관리를 소홀히 한
관련자에 대하여 주의 조치하시고, 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 업무를
철저히 하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ●●본부 ○○○○실 ◆◆팀 6급 강○○

(현 ●●본부 ○○○○실 ◀◀◀◀팀 4급)

경 고 요 구

7

제 목 근무복 구매 계약업무 부적정

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 총무

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆(주)는 「근무복 관리 지침」에 따라 직원이 착용하는 정규근무복, 특별근무복을 구분하여 각각 2년에 1회 주기로 외부업체와 구매 계약을 체결하여 근무복을 제작·지급하고 있다.

☆☆☆☆☆☆(주)는 2021년부터 직원 정규근무복 제작·지급을 위해 [표 1]과 같이 입찰을 통해 구매 계약을 체결하였다.

[표 1] 근무복 구매 계약 체결현황

연번	계약업체	계약일자	구매품목	납품기한	수량	계약금액(VAT포함)	비고
1		2021.05.14.	하복, 동복, 춘추복	2023.05.12.	6종 45개 품목	\$\$\$\$,\$\$\$\$,\$\$\$\$원	2개 업체 투찰
2		2023.09.11.	춘추복	2023.11.10.	4종 33개 품목	\$\$\$\$,\$\$\$\$,\$\$\$\$원	수의 계약
3		2023.11.02.	하복, 동복	2025.06.30.	4종 42개 품목	\$\$\$\$,\$\$\$\$,\$\$\$\$원	2개 업체 투찰
4		2025.04.14.	하복, 동복, 춘추복	하 복 : 2025.06.17. 하복(조기) : 2025.06.30. 춘추복 : 2025.09.30. 동 복 : 2026.01.09.	5종 80개 품목	\$,\$\$\$\$,\$\$\$\$,\$\$\$\$원	단독 투찰

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

☆☆☆☆☆☆(주)는 「공직자윤리법」 제3조의2에 따른 공직유관단체로서 용역 및 물품계약의 업무처리 기준 및 절차 등을 정하기 위해 「계약업무처리지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·운용하고 있으며, 지침 제2조에 따르면 본 지침에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다), 기획재정부의 「계약예규」(이하 “예규”라 한다) 등 정부의 공공계약 기준을 준용하도록 하고 있다.

「국가계약법」 제26조⁹⁾, 같은 법 시행령 제74조 및 같은 법 시행규칙 제75조에 따르면 계약상대자가 납품기한까지 물품을 공급하지 못할 경우에는 지체상금을 발주기관에 납부하여야 하고, 지침 제33조에 따라 계약서의 계약조건 등에 해당하는 사유로 계약상대자가 완수기한 변경요청 시에는 발주부서는 ‘계약상대자의 완수기한 연기신청서 또는 합의서’, ‘시행계획 사본’, ‘변경설계서’ 등을 첨부하여 계약부서로 계약 변경을 요청하여야 하며 이에 따라 계약부서는 완수기한을 변경하도록 하고 있다¹⁰⁾.

따라서 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 계약상대자가 납품기한까지 물품을 공급하지 못하여 완수기한 변경을 요청한 경우에는 계약조건에 해당하는 사유로 완수기한 변경을 요청한 것인지, 정당한 사유가 아닌 계약이행 지체인지에 대한 검토를 시행하여 완수기한의 변경이 계약상대자의 귀책사유인지 여부를 판단하여야 한다.

9) 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 내도록 하는 조항이며 같은 법 시행령 및 시행규칙에서는 지체상금의 산정관련 세부 기준을 명시함

10) 지침 제33조는 계약상대자와 발주기관 간의 완수기한 변경 관련 절차가 아니라 발주기관 내에서 발주부서가 계약조건 등에 해당하는 사유로 계약부서에 완수기한 변경 요청 시에 관한 절차로 본문에 기술된 바와 관점이 다소 상이하나, 본 건은 계약상대자가 완수기한 변경을 요청한 건으로서, 이를 적용하여 조정·기술함

한편 지침 제9조 제2항에 따르면 ‘협상에 의한 계약’을 체결하고자 하는 경우에는 입찰공고의 시기 및 기간은 「국가계약법 시행령」 제35조에 따라 사업의 내용, 제안서의 작성 및 제출기간 등을 감안하여 충분한 기간을 두고 공고하도록 하고 있으며, 예규 「협상에 의한 계약체결기준」 제11조에 따르면 협상의 내용과 범위는 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 변경계약 부적정

[표 1]의 ‘연번 2’ 계약 건의 계약상대자가 납품기한(2023. 11. 10.)의 2일 전인 2023. 11. 8.에 “하복의 품목 특성상 계절이 지나 품절”이라는 사유로 당초 납품기한(2023. 11. 10.)을 6개월 이상 연장하여 2024. 5. 31.로 하는 변경계약을 요청하였다.

그런데 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 완수기한의 변경요청 사유가 계약조건에 해당하는 사유 또는 정당한 사유로 인한 계약이행 지체¹¹⁾인지에 대한 검토없이 그대로 변경계약을 승인·체결하였다.

나. 입찰업무 부적정

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 [표 1]의 ‘연번 4’의 계약을 체결하면서 [표 2]와 같이 2년간 약 \$\$억원 상당, 5개 품목 80여종의 직원 하복·춘추복·동복 구매를 위해

11) 해당 계약 건의 납품기한이 2개월로 상대적으로 짧고, 계약체결 당시 계약상대자는 납품기한까지 물품의 확보 능력 등을 확인하여 계약을 체결하여야 하나, 납품기한이 도래하였을 무렵 일부 품목의 품절을 사유로 완수기한 변경을 요청하는 것은 계약상대자의 책임이 없는 정당한 사유로 보기 어려움

‘협상에 의한 계약’을 낙찰자 선정방법으로 정하였고 「국가계약법 시행령」 제35조 제5항¹²⁾에도 불구하고 기획재정부 「경제위기 극복을 위한 계약지침¹³⁾」에 따른 긴급입찰로 발주하여 공고기간을 15일로 하는 단축공고를 시행하였으며, 그 결과 단일업체만이 응찰하여 유찰되었고 1회 유찰만으로도 수의계약을 가능하게 한 기획재정부 고시¹⁴⁾에 따라 단일 응찰업체와 수의계약을 체결하였다.

[표 2] 구매 입찰 추진경과

연번	일자	문서번호	추진사항	비고
1	2025.02.20.	◀◀◀◀팀-238	'25~'26년 정규근무복 지급계획 수립	경쟁입찰 방침 수립
2	2025.02.27.	◆◆팀-272	정규근무복 구매 입찰 시행계획 입찰공고 게시(공고기간 15일)	경제위기 극복을 위한 계약지침 (공고기간 단축)
3	2025.03.14.	-	제안서 접수	단독 응찰
4	2025.03.17.	◀◀◀◀팀-335	제안설명회 및 품평회 계획	제안서 평가 시행(2025.03.17.)
5	2025.03.24.	◀◀◀◀팀-374	제안설명회 및 품평회 결과 보고	-
6	2025.03.31.	◆◆팀-432	정규근무복 구매 입찰 결과	-
7	2025.04.01.	◀◀◀◀팀-408	정규근무복 구매 입찰 방법 개선안	-
8	2025.04.02.	◀◀◀◀팀-407	정규근무복 구매 계약 요청	수의계약 요청
9	2025.04.04.	◀◀◀◀팀-425	정규근무복 구매 기술·가격 협상 계획 보고	-
10	2025.04.09.	-	1차 기술협상	1차 기술협상 결과를 2차 기술협상 이후 함께 보고
11	2025.04.14.	◆◆팀-544	정규근무복 구매 계약 체결	기재부 특례에 따라 1회 유찰 후 수의계약
12	2025.04.28.	◀◀◀◀팀-494	정규근무복 구매 기술·가격 협상 결과 보고 (2차 기술협상 4.24.)	2차 협상결과는 계약조건에 별도 추가 합의
13	2025.06.17. 2025.06.30.	-	하복 납품 완료	-

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

이는 지침 제9조 제2항에 따라 사업의 내용, 제안서 작성기간 등을 감안하여 충분한 기간을 두고 공고하지 않고, 기획재정부의 계약특례만을 이유로 약 10억원

12) 제43조에 따른 협상에 의한 계약 또는 제43조의3에 따른 경쟁적 대화에 의한 계약의 경우에는 제1항 및 제4항에도 불구하고 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 40일 전에 공고하여야 함

13) 2025. 6. 30.까지 모든 경쟁입찰은 「국가계약법 시행령」 제35조 제4항1의 제2호 국가 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우에 해당하여 원칙적으로 긴급입찰로 발주 가능함

14) 기획재정부 고시 제2025-50호 「국가계약법 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」, 특례 적용기간은 2025. 6. 30. 까지로 함

상당의 80여종 품목 구매에 대한 입찰공고를 15일로 단축하여 시행하여 단일 업체¹⁵⁾만이 참여하는 결과를 초래하였다.¹⁶⁾

또한 단일응찰업체와 협상과정에서 [표 3]의 ‘연번 1, 2, 3’에 대한 납품 기한을 연장하였는데, 계약예규 상의 협상범위는 세부 이행방법과 일정에 관한 것이지 입찰 공고 시 조건으로 명시한 납품기한 자체를 조정하는 것은 아니며, 입찰 공고 상의 납품기한을 고려하여 기한 내 납품이 불가하다고 판단한 업체는 응찰하지 않았을 것이므로, 위와 같이 협상과정에서 납품기한 자체를 연장하는 행위는 낙찰자에게만 유리하게 작용할 수 있어 공정한 경쟁 원칙에 위배될 소지가 있다.

[표 3] 항목별 납품기한 조정내역

연번	구분	입찰공고 상 납품기한	공고에 따른 납품기한 (계약일로부터)	계약 납품기한 (계약일로부터)	조정일수
1	하복(4종)	계약일로부터 60일 이내(2025. 6.)	2025.06.13.	2025.06.17.	+4
2	하복(조끼)		2025.06.13.	2025.06.30.	+17
3	춘추복	계약일로부터 120일 이내(2025. 9.)	2025.08.12.	2025.09.30.	+49
4	동복	계약일로부터 280일 이내(2026. 1.)	2026.01.19.	2026.01.09.	△10

주: 2025. 4. 14. 계약

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 “가항”과 관련하여 현장직원에게 더 좋은 하복을 지급하기 위해 하복 납품기한을 연장하였고 ‘완수기한 연장 신청서’를 계약상대자로 하여금 제출하도록 요청하였는데 납기 변경사유를 ‘하복의 품목 특성상 계절이 지나 품질’이라고 간단히 작성하여 귀책사유가 마치 계약

15) 단일응찰 업체는 2023년 ☆☆☆☆☆☆☆ 근무복을 납품한 적이 있는 업체임

16) [표 3] 연번 7번 문서를 보면 ☆☆☆☆☆☆☆는 본 건이 단일응찰로 유찰 후 입찰방법을 개선하기 위하여 기존 거래업체 또는 입찰 참여 의사를 보였던 5개 업체를 대상으로 본 건에 대한 의견을 청취한 결과 전문 취급 분야가 다른 2개 업체를 제외하고는 짧은 공고기간 대비 품목이 너무 다양하여 입찰참가를 할 수 없었다는 의견이 많아 2027년 구매부터는 품목을 단순화하고, 근무복 종류별 계약을 분리하여 시행하는 것으로 개선안을 도출했는데, 입찰 전에도 공고기간 15일 동안 80여종의 품목에 대한 제안서를 작성하는 것은 근무복 형태 및 구성을 이미 인지하고 있는 기존 납품 업체 등 외에는 쉽지 않을 일로 충분히 예상할 수 있으므로 입찰 직후가 아닌 입찰 전에 면밀한 검토를 시행했어야 함

상대자가 납품기한을 변경 요청한 것으로 오해할 여지가 있으나 내부 대면보고 등 결재절차를 거쳐 의사결정을 한 것으로 앞으로는 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

그러나 ‘납품기한 연장 사유서’를 계약상대방의 귀책으로 오해할 수 있는 표현으로 작성하여 계약 기록 관리의 투명성을 훼손하였고, 내부 대면 보고 등에 대한 증빙도 없어 계약변경에 대한 정당성 확보가 불가능한 상황에서의 이러한 행정 조치를 적극행정으로 보기는 어렵다.

“나항”과 관련하여서는 과거 사례를 근거로 동일하게 입찰을 진행하였으나 단일업체가 응찰하여 수의계약을 하게 되었고, 입찰공고 상 납품기한과 병기된 기한(괄호 안 표기 기한)을 염두에 두고 납기 일정을 협상으로 정할 수 있는 것으로 생각하고 조정하게 되었으며 앞으로는 계획 수립 시 철저한 사전조사를 통해 납품 기한의 조정사례가 발생하지 않도록 업무를 처리하겠다고 하였다.

그러나 [표 1]의 ‘연번 1, 3’과 같이 과거에도 2개 업체만이 투찰하여 다수의 업체들이 참가할 수 있는 충분한 기간을 공고하였다고 보기 어렵고, 기존 계약 대비 예산도 약 10억원으로 가장 많이 소요되고 5종 80개의 적지 않은 수량에도 기획재정부의 계약특례만을 이유로 입찰공고를 15일로 단축하고 입찰공고 상 납품기한을 명확하게 표기하지 않은 점과 사전 조사 등 계획 수립을 미흡하게 하여 단일응찰 계약 이후 계약조건을 변경한 것은 사실상 경쟁이 불가능하게 하여 공정성 및 경쟁성이 훼손되는 결과를 초래하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는 관련 업무를 부적정하게 처리한
관련자에 대해 경고 조치하시기 바라며, 향후 입찰 시에는 충분한 공고기간을
부여하여 모든 입찰 참가자에게 공정한 기회를 제공하시고 사전에 확정된 공고
조건을 정당한 사유없이 변경하지 아니하며, 변경계약 체결 시에도 반드시 변경
사유와 불가피성 등을 명확히 밝혀 근거를 기록하는 등 관련 업무를 철저히
하시기 바랍니다. (경고)

[관련자] ●●본부 ○○○○실 ◀◀◀◀팀 2급 이○○

경 고 · 주 의 · 개 선 요 구

8

제 목 리스차량의 승계와 관련된 사항

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 총무

내 용

1. 사건개요

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 2021년 10월 중 2대의 업무용 차량(K8, 소렌토)을 리스하고, □□본부장 최○○과 ●●본부장 김○○이 보임한 이후 이들에게 위 업무용 차량을 배정하여 사용하고 있었다.

그런데 리스차량의 교체를 앞둔 2024년 12월 최○○은 두 차량의 리스계약 인수를 희망하는 직원을 대상으로 차량 리스계약의 승계(이하 “승계”라 한다)를 추진하라고 지시하였고, 이에 따라 차량 관리부서장인 ◎◎◎◎실장 이○○는 당시 차량을 사용하던 최○○과 김○○에게 각각 인수 의사를 물어 승계를 진행하되 이를 거절하는 경우 직원 추천절차를 통해 승계자를 선정하는 것으로 정하였다.

이후 최○○이 본인이 사용하던 K8의 승계 거절의사를 표시함에 따라 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 2025. 1. 14. 사내 게시판을 통해 차량에 대한 “업무용 차량 리스 계약 승계 희망자 조회”를 공고하여 2025. 1. 19.까지 3인의 희망자를 접수하였고, 익일인 2025. 1. 20. 추천결과 ◀◀◀◀팀장 이○○이 승계자로 당첨되었다.

한편 김○○은 기존 자신이 업무용 차량인 소렌토의 승계의사를 표시함에 따라 추첨 등 별도의 절차를 거치지 아니하고 차량의 승계가 결정되었으며, 2025. 1. 23. ☆☆☆☆☆☆☆(주)가 각 당사자로의 차량 리스계약의 이전에 동의함에 따라 이○○이 K8을, 김○○이 소렌토를 승계하게 되었고 그 경과는 다음 [표]와 같다.

[표] 업무용 리스 차량 승계 사건경과

일자	내용	비고
2021.10.21.	K8 리스계약 (~2024.10.21., 만기 후 1년 연장)	□□본부장 배정
2021.10.28.	소렌토 리스계약 (~2024.10.28., 만기 후 1년 연장)	●●본부장 배정
2024.11.08.	기존 차량(K8, 소렌토) 리스계약 만료에 따른 신규 차량 계약 체결	신규 차량 납품 시 까지 기존차량 운용
2024.12.	최○○의 리스계약 승계검토 지시	각 과정의 정확한 일자 특정이 어려움
	김○○은 본인이 업무용으로 사용하던 소렌토 차량의 인수승낙	
	최○○은 본인이 업무용으로 사용하던 K8 차량의 인수거절	
2025.01.14.	K8 차량의 “업무용 차량 리스 계약 승계 희망자 조회” 사내게시판 공고	청렴감사팀 구두질의 후 시행
2025.01.19.	희망자 3인 접수 완료	◀◀◀팀장 이○○ 포함
2025.01.20.	추첨을 통해 ◀◀◀팀장 이○○이 당첨	-
2025.01.23.	이○○, 김○○에게 K8, 소렌토 차량을 각각 승계	☆☆☆☆☆☆ 동의절차 진행
2025.01.23.	신규차량 납품 완료	-

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 및 관련자 문답서 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「임직원행동강령」(이하 “강령”이라 한다)을 제정·운용하며 해당 강령의 준수의무를 모든 임직원에게 부여하고 있는데, 강령 제9조에서는 임원과 계약업무를 담당하는 직원¹⁷⁾은 회사와 물품·용역·공사 등의 수의계약이 금지되고, 제16조에 따르면 임직원이 자신의 지위를 이용하여 타인에게 부당한 이득을 얻도록 하는 행위를 금지하고 있다.

17) 국민권익위원회 「2023년 공직자의 이해충돌 방지법 권역별 설명회 자료집」에서는 해당 계약을 실질적으로 발주하고 관리하는 사업부서·지출부서의 실무자와 전결권자 및 이를 지휘·감독하는 자를 모두 공직자에 포함하고 있음

강령 제20조는 임직원이 업무용 차량, 각종 사업용 또는 사무용으로 제공되는 물품, 기타 동산, 부동산 등 회사 소유재산이나 부가서비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익함을 금지하고 있으며, 제37조에서는 강령에 위반되는 행위를 한 임직원은 관련규정에 따라 징계처분함을 정하고 있다.

또한 「사무 및 기록물관리규정」 제33조에 따라 문서주관부서는 기록물의 생산부터 활용까지의 모든 과정에 걸쳐 진본성, 무결성, 신뢰성 및 이용가능성이 보장될 수 있도록 관리하고, 같은 규정 제34조에 따라 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 한다.

아울러 「차량관리규정」 제11조에 따라 업무용 차량의 관리는 차량관리부서장이 수행하도록 하고 있으며, 같은 규정 [별표 3]에서는 차량 관리부서장을 사업운영 실장으로 지정하고 있다.

따라서 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 리스사(현대캐피탈(주))와 체결한 자동차리스표준 약관에 따라 계약기간 중 차량의 인수·반납·승계 등 일체의 행위를 할 수 있고 이는 계약 당사자로서 당연한 권리이나, 계약상 권리를 행사하거나 세부사항 이행 시에는 법령이나 내규 등에 저촉되거나 위반함이 있어서는 아니 될 것이며 제반 절차¹⁸⁾ 등에 대해 내부 방침을 수립하여 시행하는 등 전자적 기록물로 생산하고 관리하여야 하며 이는 차량관리부서장인 ○○○○실장의 소관업무로 보아야 할 것이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 상기 두 업무용 차량의 승계과정에서 발생한 행위를 검토한 결과,

18) 인수를 하게 될 경우는 재산 취득에 따른 제반 절차, 반납은 모든 계약관계의 종료에 따른 완료 보고, 승계를 할 경우는 승계 대상의 적정성 등에 대한 검토 및 제반 절차 수립 등과 같이 강령위반사항에 대한 검토를 진행하여야 함

☆☆☆☆☆☆(주)의 강령 및 규정에 위반되는 사항들을 상당 수 확인하였는데 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

가. 「임직원행동강령」의 위반과 관련하여

1) 제9조의 위반과 관련하여

(1) 수의계약 여부

계약이 성립하기 위해서는 계약 당사자의 의사가 일치된 것으로 족하며, 이에 별도의 형식이 요구되지 않는다. 따라서 차량 리스계약의 이전을 ☆☆☆☆☆☆☆(주)가 제안하고 김○○·이○○이 구두로 이를 수락함으로써 승계가 약정 되었고, 2025. 1. 23. 실제 이전이 이루어졌으므로 비록 계약서 등을 작성하지 않았다 하더라도 이는 계약체결과 그 이행이 이루어졌다고 볼 수 있다.

아울러 강령에서 말하는 수의계약¹⁹⁾이란 ‘공공기관이 당사자가 되는 계약 중 법령에서 정하는 예외사유가 없음에도 일반경쟁을 통하지 않은 모든 계약’을 의미하는데, 해당 계약은 법령에서 정하는 수의계약의 예외사유에 해당하지 않으며 일반경쟁을 거쳤다고도 볼 수 없고²⁰⁾ 이○○이 차량을 승계하기 전 추첨을 통해 당첨되는 과정이 있었다 하더라도 변하는 사실이 없으므로, 위의 사정을 종합하면 ☆☆☆☆☆☆☆(주)와 김○○·이○○ 간 리스차량 승계 행위는 강령에서 금지하는 수의계약에 해당한다.

19) 국민권익위원회 「2024년 이해충돌방지법 유권해석 사례집」에서는 국가계약법 및 지방계약법 등 관계법령에 따라 일반경쟁·제한경쟁·지명경쟁 입찰 등 경쟁에 따른 계약이 아닌 방법으로 계약 대상을 선정하여 체결하는 모든 계약을 수의계약으로 보며, 「국가계약법」에서는 어떤 계약이든 일반경쟁을 통해 체결하는 것이 원칙이고, 필요하다고 인정되는 특수한 경우에 예외적으로 수의계약을 할 수 있다고 규정하고 있음

20) 내부 공모 절차는 가격경쟁 없이 단지 자회사 내부에서 계약 상대방을 추첨을 통해 정하는 절차에 불과하였으므로, 관계 법령 상 이를 경쟁절차로 볼 수는 없음

(2) 계약의 목적물에 대한 판단

강령 제9조 제1항에서는 수의계약의 목적물을 ‘물품·공사·용역 등’이라 규정하고 있는데, 이와 관련하여 관계법령의 해석사례²¹⁾에서는 다양한 유·무형의 물건·채권 또한 모두 목적물에 포함된다고 보고 있다.

따라서 ☆☆☆☆☆☆☆(주)가 ‘차량의 리스 서비스’를 용역의 목적물로 하여 리스사와 계약을 체결하였을 뿐 김○○·이○○과는 이와 관련된 계약을 체결한 바 없다고 주장하더라도 김○○·이○○과 차량을 승계하기로 상호 약정·이행하였으므로 ‘리스용역계약의 당사자 변경’ 내지 ‘리스용역계약’ 자체를 목적물로 하고 이를 이전하는 계약을 체결하였다고 볼 수 있으며, 해당 계약에 따라 자연히 승계되는 자동차리스표준약관에 따른 권리²²⁾ 등도 동 계약의 목적물에 포함된다.

(3) 수의계약 체결 금지 대상 해당 여부

김○○은 당시부터 현재까지 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 임원이자, 차량관리부서의 ●●본부장으로서 근무하고 있어 강령 제9조 각 항에 따라 ☆☆☆☆☆☆☆(주)와의 수의계약이 금지되는 임원 및 계약담당직원에 해당함에도 불구하고 수의계약을 체결하였고, 따라서 강령 제9조를 위반하였다고 판단된다.

다만 이○○은 임원이 아닐뿐더러 계약을 담당하는 직원도 아니어서 강령 제9조 각 항에서 정하는 수의계약 체결 제한 대상이 아니므로, 수의계약을 체결하였음에도 강령 제9조를 위반했다고 볼 수 없다.

21) 국민권익위원회 「2024년 이해충돌방지법 유권해석 사례집」에서는 소액의 물품구매, 식당에서의 음식물 구매, 각종 위원회 위원·강사 위촉, 협회·학회 등 회원 가입비 지출, 회비 등을 금융기관에 위치하는 행위, 회의실 대관 행위 등을 모두 수의계약 대상에 해당한다고 보고 있음

22) 자동차리스표준약관(여신거래기본약관 부속약관) 제8조의 리스차량의 인수권, 제24조의 중도해지손해배상금 면제권 등

2) 제16조의 위반과 관련하여

최○○은 당시 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 임원으로 □□본부장의 직무를 수행하였고 차량관리 업무는 ●●본부 소관으로 직제 상 최○○의 직무와 차량관리 업무는 무관하였는데, 그럼에도 불구하고 최○○은 직위를 이용하여 차량관리 부서에 차량 승계를 검토·시행하도록 지시하는 등 본인의 직무와 무관한 업무에 개입하였고 그 결과 김○○과 이○○이 차량을 승계하게 되었다.

이는 지위를 이용하여 타인에게 부당한 이득을 얻게 한 것으로, 직원과의 수익계약을 지시한 최○○의 행위는 강령 제16조 위반으로 볼 수 있다.

3) 제20조의 위반과 관련하여

(1) 회사의 소유재산 및 부가서비스에 해당하는지 여부

강령 제 20조에 따라 임직원은 회사의 소유재산이나 예산의 사용으로 제공되는 부가서비스를 정당한 사유없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 아니되는데, 이에 대해 국민권익위원회에서는 공공기관의 예산 집행에 따라 취득하게 되는 부수적 혜택을 개인이 취득하는 것 역시 금지²³⁾되는 것으로 해석하고 있다.

그런데 김○○과 이○○이 승계계약을 통해 ☆☆☆☆☆☆☆(주)로부터 이전받은 계약의 목적물²⁴⁾은 계약기간 동안 리스료를 부담한 대가로 주어지는 권리이자, 회사의 예산집행에 따른 부수적 혜택인데 이는 강령 제20조에 따른 회사의 소유재산 내지 예산 사용으로 제공되는 부가서비스의 일종이라 할 수 있으므로 정당한 사유가 인정되지 않는 한 이를 사적 용도로 개인이 이전받는 행위는 금지된다.

23) 국민권익위원회의 「공직자의 이해충돌 방지법 업무편람(2024. 11.)에서는 예산으로 가입한 사이트에서 무작위로 추출하여 당첨된 학교에 경품을 지급하고 이를 수령하는 행위에 대해, 해당 경품은 학교의 예산 집행에 따른 부수적인 혜택이므로 개인이 수익할 수 없다고 하고 있음

24) 본 처분요구서 3.-가.-1)-(2) 계약의 목적물에 대한 판단에 따른 목적물과 그에 따른 부수적 권리를 모두 포함함

(2) 사적 사용·수익 여부

사적 사용·이익이란 유형·무형의 경제적 이익뿐만 아니라 비경제적 이익까지 모두 포함하는 것이므로, 승계 차량의 인수가액이 연식·주행거리·재원 등이 유사한 조건의 중고 차량의 시장 시세보다 저렴할 경우의 차액은 물론이고 차량을 스스로 취득하는 경우와 비교하여 절감되는 시간과 노력 등도 모두 사적 이익에 해당한다.

따라서 김○○과 이○○은 회사의 소유재산 혹은 예산 사용으로 제공되는 부가서비스를 정당한 사유없이 사적으로 취득하고, 차량 구매 시 필요한 시간과 노력을 절감하여 유·무형의 경제적·비경제적 이익을 득하였으므로 이는 강령 제20조 위반에 해당한다.

(3) 이익의 산정 및 환수에 대한 판단

두 사람이 사적으로 취득한 이익 중 유형의 경제적 이익에 해당되는 만큼은 금액을 산정하여 환수 등 조치로 시정함이 바람직하나, 확인 결과 차량의 상태, 정비 이력 등에 따라 거래되는 중고가격의 편차가 크고 두 차량의 상태와 가격을 객관적으로 산정할 수 있는 기준이 부재하여 명확한 산정에는 어려움이 따른다.

특히 소렌토는 승계 직후 차량의 고장으로 운행이 제한²⁵⁾되었는데, 시장에서 이와 같은 차량의 거래가능성, 적정금액, 운행제한이나 차량 상태에 따른 감가상각액 등을 구체적으로 확인할 수 없었고, K8 또한 추첨방식으로 승계자를 선정하여 이○○이 차량의 승계 공모에 지원한 행위와 공모 당첨에 따른 사적 이익의 발생은 직접적 인과관계가 성립한다고 보기에 무리가 있고, 따라서 이익의 산정이 불가하여 금전적 환수조치는 요구하기 어렵다.

25) 차량 이상에 따라, 인수 직후인 2025. 3. 18. 부터 2025. 7. 23.까지 약 4개월 간 1,198km 운행에 그치고 있음을 확인함

나. 「임직원행동강령」의 적용과 관련하여

강령 제3조에 따라 강령의 적용범위는 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 임원과 직원을 모두 아우르고 있는데, 특히 강령 제37조에서는 위반행위를 한 임직원에게 대해 징계 등 필요한 조치를 취해야 하고 징계의 종류, 절차 등은 회사의 징계 관련 규정에 따른다고 하고 있으므로 임원 역시 강령 위반에 따른 징계 대상이 된다.

그러나 징계에 관한 규정을 확인해 본 결과, 인사규정 제2조는 징계 대상을 직원으로 한정하고 있었고 같은 규정 제48조에서도 직원의 징계사유만을 정하고 있었으며 타 규정에서도 임원의 징계에 대한 구체적 기준을 확인할 수 없었는데, ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 강령에 따른 징계 대상에 임원을 포함하면서도 정작 관련 규정에는 임원에 대한 징계기준이 부재한 상태를 지속하여 강령 제37조의 제정 취지를 제대로 반영하지 못하고 규정 운영의 일관성과 형평성을 저하시킬 우려가 있다.

다. 「사무 및 기록물관리규정」 및 「차량관리규정」의 위반과 관련하여

☆☆☆☆☆☆☆☆(주) 「차량관리규정」에 따르면 차량의 운영·처분·관리 등에 관한 업무는 ○○○○○실장의 소관인데, 최○○이 리스 차량의 직원 승계 검토를 지시한 이후 모든 절차를 진행함에 있어 ○○○○○실장인 이○○는 2대의 업무용 차량의 처리방안에 대한 내부 방침 수립 등 일체의 사무·기록 행위를 생략하여 실제 업무 처리절차²⁶⁾를 파악하기 어렵게 하였다.

이는 기록물의 진본성, 무결성, 신뢰성 및 이용가능성을 훼손하고, 전자적 관리에도 태만하여 향후 자사의 업무 수행에 대한 정당성과 타당성, 내부통제 역량에 대한 내·외부적 신뢰를 스스로 상실하는 결과를 초래하는 행위로서 「사무 및 기록물관리규정」 제33조, 제34조를 중대하게 위반한 것으로 판단된다.

26) ① 관련 법령 및 사규의 위반여부 검토, ② 리스사와의 문서 수발신 내역, 승계 진행 절차 검토, ③ 대표이사에게 차량 처리방안에 대한 구두보고, ④ △△실 구두질의 등의 업무 처리절차 등

뿐만 아니라 문답서와 질문서를 통해서 승계 경위를 파악하는 과정에서 이○○는 “승계는 회사의 손해가 없는 사항이고 직원 복지 차원에서 추진하여 문제가 없을 것으로 판단했다”는 취지로 진술하였으나, 만일 진정 사내 복지 차원으로 업무용 차량의 직원 승계를 추진하였다면 이를 전자적 형태로 기록물화하지 않을 이유가 없고, 리스계약이 정상적으로 종료²⁷⁾된 것처럼 관련문서에 “계약종료”라고 표현할 이유도 없으므로 이를 납득하기 어렵다.

문책요구 양정 강령 제9조, 제20조를 위반한 김○○의 행위는 강령 제37조에 따라 징계사유에 해당한다. 다만 임원에 대한 징계 세부 절차를 규정한 사규가 없는 상황으로 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는 이사회를 소집하여 관련 사실을 보고하고 적절한 조치를 의결할 수 있도록 해야 한다.

강령 제20조를 위반한 이○○의 행위 또한 강령 제37조에 따라 징계사유에 해당한다. 다만 공모는 사내 전 직원에게 공지된 후 추첨으로 진행되었으며 이는 회사의 결정이라는 점, 추첨 조작 등의 부정 정황은 발견되지 않은 점, 강령에 대한 사내 교육이 체계적으로 실시된 적이 없어 사내 공모를 통한 행위가 위법하다는 가능성을 인지하지 못하였고 고의가 없었던 점 등을 고려하여 해당 사안에 대한 책임을 불문한다.²⁸⁾

강령 제16조를 위반한 최○○ 역시 임원으로 이사회에 적의 조치요구를 함이 바람직하나 2025. 4. 1.부로 퇴직하여 처분할 수 없다.

27) 회사 인수 또는 리스사 반납 등 관련 법령 및 사규를 위배하지 않은 상황임

28) 다만 동 사항을 전사로 교육하여 회사나 개인이 이를 숙지하여 향후 유사한 일이 발생하지 않도록 해야할 필요가 있음

그러나 공직유관단체의 임직원으로써 부패방지과 깨끗한 공직 풍토 조성에 앞장서야함에도 불구하고 임원인 본부장을 비롯하여 실장, 팀장 등 간부 다수가 행위의 강령 위반 가능성을 인식하지 못하였다는 점, 내부통제 장치가 작동하지 않아 결과적으로 강령 위반 사실이 발생하였다는 점, 사무처리 과정 전반에 문제점이 있었고 그에 따른 규정의 위반 정도가 중하다는 점 등에 따라 기관차원의 처분이 필요하다.

다만 해당 행위로 ☆☆☆☆☆☆☆(주)에 별도의 금전적 손해를 초래하지 않았고, 관련자에 대한 신분상 조치를 별도로 요구하였다는 점을 감안하여 기관에 대한 주의처분이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는

① 「임직원행동강령」 제9조, 제20조를 위반한 관련자의 행위에 대해 이사회에 부의하여 적의조치하시고, 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 「임직원행동강령」, 「사무관리규정」 등 관련 내규를 준수하여 업무를 수행하시기 바라며. (기관주의)

[관련자] ●●본부 ●●본부장 김○○

② 임원의 징계기준을 사규로 제정하시어 향후 임직원행동강령을 위반한 임원이 징계처분을 받을 수 있는 근거를 마련하시기 바랍니다. (개선)

③ 「사무관리규정」 제33조 및 제34조를 위반하여 업무용 차량 관련 업무를 부적절하게 처리한 관련자를 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자] ●●본부 ○○○○실 1급 이○○

개 선 요 구

9

제 목 시간외근무 관리에 관한 사항

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 인사

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 모회사의 특정감사 결과를 근거²⁹⁾로 근무상황 관리를 철저히 하기 위해 ▼▼ 직원을 대상으로 그룹웨어 시스템을 활용한 시간외근무 신청방법을 2023. 10. 1.부터 도입³⁰⁾하였다.

그룹웨어 시스템을 활용한 시간외근무 신청방법 도입 이후 ☆☆☆☆☆☆☆(주) ▼▼ 직원의 시간외근무 적정성을 확인하기 위해 2023. 10. 1.~2025. 6. 30. 시간외근무 신청 및 승인내역 3,228건을 전수조사하였다.

2. 관련 법령 및 판단기준

「근로기준법」 제50조 및 제53조에 따라 근로시간은 1주 40시간, 1주 12시간을 한도로 연장할 수 있으며, 시간외근무는 발생한 만큼 가산하여 지급되므로 사전에 업무 목적·범위 등을 포함한 계획을 사전승인 받아야 함이 타당하다.

29) ☆☆☆☆☆☆☆ △△실-1730(2023.06.26.) “자회사 특정감사 결과 통보”

30) ■■■팀-1903(2023.09.26.) “시간외근무 신청방법 변경 알림”

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 시간외근무 신청·승인 절차에 관한 사항

그런데 [별첨 1] “시간외근무 사후신청 및 사후승인 내역”과 같이 시간외근무 신청·승인내역 3,228건 중 427건(13.2%)은 실제 시간외근무가 이루어진 일자보다 최소 1영업일 이후에 시간외근무를 신청하였고 2,680건(83.0%)은 시간외근무가 이루어진 일자보다 최소 1영업일 이후에 승인하였다.

시간외근무 수당은 발생한 시간에 비례하여 지급하고 있으나 근무결과 증빙이 시스템상 퇴근시간에만 의존하고 있어 실제 업무수행을 내실있게 하지 않고 퇴근 시간을 지연기록하거나 계획 대비 과다 청구하는 등의 리스크가 발생할 수 있으므로, 시간외근무 실시 이전에 업무 목적·범위 등을 명시한 근무계획에 대해 상급자의 사전승인을 득하도록 하고 계획 대비 실적을 검증하는 절차를 시스템상 퇴근시간 기록 외에 추가적으로 마련하여 근무계획의 적정성을 확보하고 정산의 정확성을 제고할 필요가 있다³¹⁾.

나. 시간외근무(연장근로) 초과에 관한 사항

「근로기준법」 제53조 및 「취업규칙」 제16조의2에 따르면, 당사자 간에 합의 하면 1주간에 12시간을 한도로 근로시간을 연장할 수 있도록 하고 있다.

그런데, 시간외근무 내역을 확인한 결과 [표]와 같이 시간외근무(연장근로) 초과 사례가 발생하였다.

31) 현재 현장 근무자들은 시간외근무 실적에 대해 과업 수행내역 등을 증빙자료로 제출하고 있으나, ▼▼ 근무자들은 시간외근무 실적에 대한 수행내역을 증빙할 수 있는 자료는 별도로 구비하고 있지 않음

[표] 시간외근무(연장근로) 초과내역

(단위: 시간)

연번	근무자	기간	구분	월 ¹⁾	화	수	목	금	토 ²⁾	일	계
1	황○○	2023.12.26.~	기본	-	8.0	8.0	8.0	4.0	7.5	-	35.5
		2023.12.31.	연장	-	2.5	3.0	3.5	3.5	-	-	12.5
2	이○○	2023.12.26.~	기본	-	8.0	8.0	8.0	8.0	7.0	-	39.0
		2023.12.31.	연장	-	3.0	3.5	3.5	3.5	-	-	13.5
3	김○○	2023.12.26.~	기본	-	8.0	8.0	8.0	8.0	7.0	-	39.0
		2023.12.31.	연장	-	2.5	3.0	3.5	3.5	-	-	12.5

주: 1. 성탄절 대체공휴일로 근무하지 않음

2. 기본근무시간이 주40시간을 넘지 않기 때문에 기본근무로 봄

자료 : ☆☆☆☆☆☆☆(주) 근태자료 재구성

‘연번 2’의 경우 주 52시간을 초과하였고, ‘연번 1, 3’의 경우 대법원 판결(대법원 2023. 12. 7. 선고 2020도15393판결)에 따라 2024. 1. 22.자로 연장근로에 대한 행정해석을 1주 40시간을 초과하는 시간으로 보는 것으로 변경되어 법적으로는 문제가 없으나, 이전 시점의 고용노동부 행정해석³²⁾에 따르면 1주 총 근로시간이 52시간 이내이더라도 1일 법정근로시간 8시간을 초과한 시간은 연장근로이며 이 연장근로가 1주 12시간을 초과하면 위반에 해당된다고 되어있어 해당 시점 기준으로는 내부통제가 적절히 이루어지지 않았다.

관계기관 의견 및 검토결과 ☆☆☆☆☆☆☆(주)에서는 “나항”의 ‘연번 1, 3’의 경우 외부자료를 통해 2023년 12월 급여일(2024. 1. 10.) 전에 연장근로 한도 초과 기준의 변경을 인지하였고 그 판결에 따라 적용한 것이라는 의견을 제시하였다.

그러나 변경의 인지와 관련해서는 확인할 수 있는 자료가 없고 본 지적의 요지는 시간외근무 시간에 대한 내부통제가 판단기준 변경과 관계없이 적정하게 이루어지지 않았다는 점으로 의견을 인정하기 어렵다.

32) 근로시간 제도의 이해(2021.08.) (사례 4) 1일 15시간씩 1주에 3일 근무하여 1주 근로시간이 45시간이므로 주 52시간을 초과하지 않는데 근로시간 위반인가요?

비록 대법원판결로 인해 행정해석이 변경되어 기본근무시간과 시간외근무 시간의 합산이 주 52시간 이하이면 법적으로 문제는 없으나 그 당시 기준으로 시간외근무 총 시간에 대한 관리방안이나 통제계획이 수립되어 있지 않았고 해석 변경 이후로 변경사항을 반영한 총 시간에 대한 관리방안 역시 수립되어 있지 않아 여전히 시간외근무(연장근무)에 대한 법적 기준 초과 등이 우려되는 상황이다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는 ▼▼인원의 시간외근무는 사전 승인을 원칙으로 하여 근무계획의 적정성을 확보하고, 근무시간 관리에 대한 모니터링을 강화하는 등 시간외근무에 대한 내부통제를 강화하시기 바랍니다. (개선)

시 정 요 구 및 통 보

10

제 목 성희롱·성폭력 고충상담원 지정 미흡

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 인사

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 조직 내 기구 및 정원관리를 위해 「직제규정」을, 성희롱·성폭력 예방 및 처리에 관한 사항을 정하기 위해 「성희롱·성폭력 예방 및 처리 지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·운용하고 있으며, 사내 성희롱·성폭력 관련 고충에 대한 상담·처리를 위해 [표 1]과 같이 ▼▼, ☎☎지점, ☎☎지점 및 ♣♣ 지점에 고충상담원을 지정하고 있다.

[표 1] 성희롱·성폭력 고충상담원 지정 현황

구분	성명	소속	성별
▼▼	윤○○	▼▼	여
	김○○	▼▼	남
☎☎	최○○	☎☎시설지점	남
	정○○	☎☎운영지점	남
	정○○	☎☎운영지점	여
☎☎	이○○	☎☎공항사업소	남
	이○○	●●	남
	김○○	☎☎공항사업소	여
♣♣	김○○	♫♫공항사업소	남

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

「직제규정」 제7조에는 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 조직 내 ▼▼, 지점³³⁾ 및 사업소³⁴⁾의 명칭과 위치를 정하고 있으며, 지침 제5조에 따르면 소속 직원의 성희롱·성폭력 관련 고충에 대한 상담·처리를 위해 고충상담원을 ▼▼ 및 각 지점에 [표 2]와 같이 지정하여야 한다.

[표 2] 성희롱·성폭력 고충상담원 지정 기준

제5조(고충상담창구) ① (중략)

② 성희롱·성폭력 고충상담원(이하 “고충상담원”이라 한다)을 다음 각 호의 자로 지정 하여야 하며, 남성 및 여성이 반드시 각 1인 이상 포함되도록 한다.

1. ▼▼: 사장이 지정하는 직원
2. 지점: 지점장, 소장, 팀장, 파트장 중 사장이 지정하는 직원 (이하 생략)

자료: 「성희롱·성폭력 예방 및 처리지침」 재구성

따라서 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 전 직원의 원활한 상담을 위해 ▼▼ 및 「직제규정」에서 정하고 있는 ☎☎시설 지점, ☎☎운영 지점, ☎☎ 지점, ♣♣ 지점에 남성과 여성 각 1인을 포함한 고충상담원을 지정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일(2025. 7. 15.) 현재 ☎☎시설 지점과 ☎☎운영 지점을 구분하지 않고 통합하여 고충상담원을 지정³⁵⁾하고 있고, ♣♣ 지점의 경우에는 여성 고충상담원을 지정하지 않고 있어 향후 직원의 원활한 상담을 위해서는 지침의 기준을 준수하여 고충상담원을 지정하는 것이 필요하다.

33) ☎☎시설 지점, ☎☎운영 지점, ☎☎ 지점, ♣♣ 지점

34) ☎☎☎☎☎☎시설단, ○●○●본부(♥♥), ♠♠♠♠♠♠♠♠, ◆◆공항, ▽▽공항

35) 현재 고충상담원 지정현황 기준 ☎☎시설·운영 지점 구분 시 ☎☎시설 지점에는 여성 고충상담원이 없음

관계기관 의견 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 여성가족부 「성희롱·성폭력·스토킹 예방 지침」의 고충상담원 인원 기준³⁶⁾보다 많은 인원을 지정하고 있으나, 자체 지침과 맞지 않는 부분이 발생하였고 향후 지적사항에 대해 개선하겠다고 하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는

- ① 「성희롱·성폭력 예방 및 처리지침」의 고충상담원 지정 기준을 준수하여 고충상담창구를 운영하시기 바라며, (시정)
- ② 필요 시 지점·사업소별 실정을 고려한 예외사항 등의 근거를 마련하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

36) 인사·복무 담당자를 포함하여 2인 이상으로 하고, 남성, 여성 직원이 반드시 각 1인 이상 포함되도록 지정하도록 하고 있음

주 의 · 개 선 요 구

11

제 목 출산장려금 신설에 관한 사항

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 인사

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 2024. 12. 27. ‘2024년 임금협약’을 체결하면서 급여성
복리후생비 항목인 출산장려금을 [표 1]과 같이 신설하였으며, 지급시기를 2024.
1. 1.부터 소급적용하였다.

[표 1] 2024년 임금협약서 상 출산장려금 관련 내용

지급 대상	지급 금액	비 고
출산일 현재 재직 중인 직원(정규직·기간제· 휴직자 포함)	출산 또는 입양 자녀 1명당 100만원 1회 지급(쌍둥이 출산 또는 자녀 2명 입양 시 200만원 등 다자녀일 경우 자녀 1명당 각각 지급)	본인 및 배우자 모두 재직 중일 경우, 자녀 1명당 각각 100만원씩 (총 200만원) 지급

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 자료 재구성

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 예산의 효율적이고 투명한 운용을 위하여 예산편성 및
집행 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 「예산운용지침」을 제정하여 운용하고
있고, 직원의 정신적·경제적인 안정과 사기진작을 도모하고 업무 품질 향상에
이바지하기 위하여 복리후생에 관한 사항을 정함을 목적으로 「복리후생규정」을
제정하여 운용하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

☆☆☆☆☆☆(주) 「예산운용지침」 제18조에는 주요 계정의 예산집행 시 별표 1의 「예산항목별 집행 세부지침」을 따르도록 하고 있고, 별표 1의 「예산항목별 집행 세부지침」 내 복리후생비 집행지침에 따르면 각종 수당 및 급여성 복리후생비를 신설 또는 변경할 경우, 이사회 심의·의결을 거쳐 내부규정 등 근거를 마련하도록 명시하고 있다.

즉, ☆☆☆☆☆☆☆(주)가 급여성 복리후생비 항목인 출산장려금 신설하려면 이사회 심의·의결을 거쳐 내부규정 등 근거를 마련하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 출산장려금 신설에 대한 내용을 「복리후생규정」에 반영하여 2025. 2. 5. 자로 개정하였으나 규정개정과 관련하여 별도의 이사회 심의·의결 절차를 거치지 않았으며, 2024년 임금협약 이후 이사회 심의·의결 내역을 확인한 결과 [표 2]와 같이 총 11건의 심의·의결 안건이 있었으나 출산장려금 신설에 대한 내용은 확인할 수 없었다.³⁷⁾

[표 2] 2024년 임금협약 이후 이사회 심의·의결 내역

연번	의안번호	안건명	의결일
1	24-18	정관 개정(안)	2024.12.30.
2	24-19	직제규정 개정(안)	2024.12.30.
3	24-20	2025년 예산(안)	2024.12.30.
4	24-21	중장기 경영목표(안)	2024.12.30.
5	25-1	제9기 제1회 임시주주총회소집(안)	2025.02.04.
6	25-2	취업규칙 개정(안)	2025.02.04.
7	25-3	인사규정 개정(안)	2025.02.04.
8	25-4	제8기 (2024 회계연도) 결산(안)	2025.02.17.
9	25-5	보수규정 개정(안)	2025.02.17.
10	25-6	2025년 산업안전보건관리 계획(안)	2025.02.17.
11	25-7	제8기 (2024년) 정기주주총회 소집(안)	2025.02.17.

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 자료 재구성

37) 2024년 임금협약 체결이 2025. 2. 17. 보고안건으로 있었으나 보고사항이기 때문에 심의·의결을 거치지 않은 것임

다만, 현재 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 「이사회규정」상 「복리후생규정」은 이사회 심의·의결 대상³⁸⁾에 포함되어 있지 않으며 모회사 및 타 자회사의 「이사회규정」을 검토한 결과 「복리후생규정」을 이사회 심의사항으로 규정한 사례는 일반적이지 않기 때문에, 급여성 복리후생비를 신설하고자 한다면 이는 예산의 증가나 근로 조건에 직결되는 사항으로 이사회 심의·의결 대상인 ‘예산 및 운영계획’이나 「보수 규정」 등에 반영하여 이사회 심의·의결을 거치도록 하는 것이 바람직하다.

관계기관 의견 ☆☆☆☆☆☆☆(주)에서는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는

① 「예산운용지침」을 위반한 관련자에 대하여 주의 조치하시고, (주의)

[관련자] □□본부 ◆◆◆◆실 ■■팀 6급 김○○

② 급여성 복리후생비 항목을 신설·변경하는 경우, ‘예산 및 운영계획’이나 「보수 규정」 등에 반영하여 이사회의 심의·의결을 거칠 수 있도록 하는 방안을 마련 하시기 바랍니다. (개선)

38) 사규의 제정 및 개폐의 경우 다음 각 목을 대상으로 하고 있음

가. 이사회 규정	나. 직제규정
다. 인사규정	라. 회계규정
마. 보수규정	바. 취업규칙
사. 임원추천위원회 운영규정	

주 의 요 구 및 통 보

12

제 목 휴직 중인 직원 승진 임용에 관한 사항
관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)
구 분 인사
내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)에서는 2023. 1. 1.자에 총 166명(사무관리직 6명, 시설직 117명, 운영직 30명, 미화직 13명)의 직원이 승진 임용되었다.³⁹⁾

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 직원들의 근로의욕 고취와 사기 진작을 위한 공정한 인사 시행을 위해 「2023년도 정기 인사 계획」을 수립⁴⁰⁾하였고, 이에 따라 승진후보자명부 고순위자 순으로 승진예정인원의 3배수 범위 내에 있는 직원을 인사위원회 심의·의결에 따라 승진자로 정하기로 하였다.

2. 관련법령 및 판단기준

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 인사관리의 기준과 절차를 정하기 위해 「인사규정」과 「인사규정시행세칙」을 제정·운영하고 있으며, 「인사규정」 제23조 제1항에 따르면 [표 1]과 같이 휴직 중에 있는 경우에는 승진 임용 될 수 없다.

39) ■■팀-2409(2022. 12. 29.) “인사발령(갑) 제2022-103호(인사발령)”

40) ■■팀-2361(2022. 12. 23.) “2023년도 정기 인사 계획”

[표 1] 승진임용 제한사유

- 징계처분요구·징계의결요구·징계처분·직위해제 또는 **휴직 중에 있는 경우**
- 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간이 경과하지 아니한 경우
 - 강등 : 2년, 정직 : 1년 6개월, 감봉 : 1년, 견책 : 6개월

자료: 「인사규정」 제23조 제1항

그리고 「인사규정시행세칙」 제19조 제1항에 따르면 승진후보자명부는 승진에 필요한 요건을 갖춘 직원에 대하여 종합근무평정결과 총 평점 고득점자 순으로 직군·직급별로 작성해야 하는데, 이 때 승진에 필요한 요건을 갖춘 직원은 「인사규정」 제23조 제1항에 따라 “승진 임용 제한”에 해당되지 않는 직원이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 2023년 정기 인사 시 [표 2]와 같이 승진임용 제한 사유에 해당하는 휴직 중인 직원을 승진 임용 하였다.

[표 2] 휴직 중 승진 임용 내역

사번	성명	소속	발령사항	발령일	휴직시작일	휴직종료일	비고
####	박OO	○○○○시설지점	시설직 #급에 임함	2023.01.01.	####.##.##	####.##.##	육아휴직

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

관계기관 의견 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 육아휴직자 대상 승진·승단 제외 기준에 대한 착오⁴¹⁾였으며, 특정 직원을 승진시키고자 한 의도는 없었다고 주장하면서 관련 규정을 정확히 인지하고 업무를 수행하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

41) 육아휴직자에 대하여 승진의 경우에는 제외 대상이나, 승단의 경우에는 「인사규정」 제20조 제2항에 따라 제외 대상이 아님

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는

① 승진 임용 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치 하시고, (주의)

[관련자] □□본부 ◆◆◆◆실 ■■팀 5급 천○○

(현 ●●본부 ○○○○실 ◆◆팀 4급)

② 향후 승진임용 업무 시 유사 사례가 재발하지 않도록 정기 인사 전 담당자가 「인사규정」 등에 정해진 바를 정확히 숙지할 수 있도록 교육하는 등 인사 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

개 선 요 구 및 통 보

13

제 목 승진소요 최저기간에 관한 사항

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 인사

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「인사규정」(2018. 9. 19. 규정 제12호로 개정되기 전의 것)을 제정하면서 모회사인 ☆☆☆☆☆☆☆(이하 “모회사”라고 한다)의 「인사규정」을 준용하여 승진소요 최저기간에 관한 조항(이하 “「인사규정」 제22조 제1항”이라 한다)을 [표 1]과 같이 반영하였다.

[표 1] 모·자회사 ‘「인사규정」 제22조 제1항’ 내용

☆☆☆☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆☆☆☆(주)
제29조(승진소요 최저기간) ① 일반직 직원 이 승진함에 있어서는 다음 각호의 기간을 당해직급에서 재직하여야 한다. 1. 3급이상 : 3년 이상 2. 4급이하 : 2년 이상	제22조(승진소요 최저기간) ① 직원 이 승진함에 있어서는 다음 각호의 기간을 당해직급에서 재직하여야 한다. 1. 3급이상 : 3년 이상 2. 4급이하 : 2년 이상

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 직제개편을 위해 2021년 노사공동 직제개편위원회를 구성하였는데, 「제3차 직제개편위원회(2021. 8. 5.)」에서 「직제·임금체계 개편에 관한 직제개편위원회 합의안」(이후 “직제개편 합의안”이라 한다)을 도출하였고, 사무관리직·시설직·운영직·미화직의 직급 체계를 [표 2]와 같이 개편하였다.

[표 2] 직제개편에 따른 직급체계 변화 내용

구분	개편 전	개편 후	비고
사무관리직	5직급(1~5급)	7직급(1~7급)	+2직급
시설직·운영직	6직급(A1~A6, F1~F6)	7직급(1~7급)	+1직급
미화직	6직급(E1~E6)	4직급(1~4급)	△2직급

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 직제개편 합의안을 「인사규정」에 반영하고자 「제38차 이사회(2021. 8. 31.)」에서 「인사규정」 개정(안)(이하 “사규안”이라 한다)을 심의·의결하였는데, “사규안 주요 골자”에는 [표 3]과 같이 「인사규정」 제22조 제1항 개정에 대해 ‘미화직 직제 개편에 따른 승진소요 최저기간에 대한 별도 기준 마련’이라고 기재되어 있다.

[표 3] 「인사규정」 개정(안) 발췌

1. 개정 이유
☐ 노사 공동 직제개편위원회 합의(2021. 8. 5.)에 따른 새로운 직제·임금체계 개편안 시행을 위해 합의사항을 인사규정에 반영코자 함
2. 주요 골자
☐ 주요 개정내용
(중략)
○ 제22조(승진소요 최저기간) 미화 직제(4급 25단계) 개편에 따라 승진소요 최저기간에 대한 별도 기준 마련

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

한편 “사규안 신·구조문 대비표”에는 [표 4]와 같이 개정 사유가 있는데, ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「인사규정」 제22조 제1항을 직급체계 변경에 따른 승진에 필요한 직급별 소요연수를 수정하고자 개정하였다.

또한 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 부칙 조항을 신설하여 승진소요 최저기간의 적용을 시행일로부터 3년간 유예함을 정하였는데, 이는 기존의 「인사규정」 제22조 제1항을 적용할 경우 직제개편으로 직급이 변경된 직원들은 승진 요건을 충족하지 못하기에, 이 문제점을 해소하고자 노사합의로 정한 것이었다.⁴²⁾

42) 감사기간 중 인터뷰(2025. 7. 4.) 답변 내용

[표 4] 사규안 신·구조문 대비표 발췌

현행	개정(안)	비고
제22조(승진소요 최저기간) ① 직원이 승진함에 있어서는 다음 각호의 기간을 당해직급에서 재직하여야 한다. 1. 3급이상 : 3년 이상 2. 4급이하 : 2년 이상	제22조(승진소요 최저기간) ① <u>승진에 필요한 직급별 소요연수는 다음과 같다.</u> 1. 3급이상(미화직은 2급 이상) : 3년 이상 2. 4급이하(미화직은 3급 이하) : 2년 이상	· 6급제→7급제 또는 5급제→7급제로 변경됨에 따라 <u>승진에 필요한 직급별 소요연수 수정</u> - <u>미화는 2급부터 직책자이므로 이 부분을 고려하여 소요연수 설정</u>
-	부 칙<2021.8.31> ① (시행일) 이 규정은 2021년 8월 31일 부터 시행한다. ② (승진소요 최저기간) 제22조(승진소요 최저기간) 제1항은 시행일로부터 3년간 적용을 유예한다.	· 노사합의에 따라 승진소요 최저기간에 대한 제22조 규정의 적용을 3년 간 유예함

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

그리고 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「제39차 이사회(2021. 10. 26.)」에 「사무관리직 직제·보수체계 개편 현황 보고」를 부의하였고, 보고내용 상 승진소요 최저기간은 [표 5]와 같은데, 최고 직급인 1급에 승진소요 최저기간이 “3년”이라고 기재되어 있으므로 [표 5]에서의 기간은 “해당 직급으로 승진하기 위한 기간”이며, 이에 따라 3급으로의 승진 시 승진 소요 최저기간은 3년이다.

[표 5] 「사무관리직 직제·보수체계」 개편 현황 보고 발췌

구분	L1 (선임부장)	L2 (부장)	L3 (차장)	L4 (과장)	L5 (대리)	L6 (주임)	L7 (사원)
최소 승진소요기간	+3년	+3년	+3년	+3년	+2년	+2년	-

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

이후 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「인사규정」 제19조 제3항에 따라 매년 1월 정기 승진을 실시하였는데, 승진소요 최저기간 고려 없이 승진후보자명부 고순위자 순으로 승진예정인원의 3배수 범위 내에 있는 직원 중 인사위원회의 심의·의결로 승진자를 선정하여 2022년 ###명, 2023년 ###명, 2024년 ##명이 승진하였다.

승진소요 최저기간 적용 유예 기간이 종료된 2025년에는 104명이 승진하였는데, 정기 승진을 시행하기 전 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 2021년 개정 이후 적용되지 않았던 「인사규정」 제22조 제1항의 적용 방식에 대해 노무법인 자문을 시행(2024. 11. 15.)하였고, 담당 노무사는 3급으로의 승진은 3년 이상의 승진소요 최저기간을 요하는 것으로 보았다.⁴³⁾

2. 관련법령 및 판단기준

「인사규정」 제1조에 따르면 「인사규정」은 인사관리의 기준과 절차를 정하여 공정하고 효율적인 인사관리를 목적으로 제정·운영되고 있으며, 「정관」 제33조에 따르면 「인사규정」이 정하는 바에 따라 직원을 임면하여야 한다.

이와 같이 인사업무는 권한 남용, 청탁 등 비위행위 개입 소지가 높고, 조직 구성원의 신뢰도와 사기 진작에 직접적인 영향을 미치므로, 원칙적으로 자체 규정 등에서 정해진 대로 집행하여야 한다.

한편 2021년 이사회에 보고된 「인사규정」 제22조 제1항 개정 취지⁴⁴⁾, 「사무관리직 직제·보수체계 개편 현황 보고」에서의 승진소요 최저기간에 대한 내용⁴⁵⁾, 노무법인 자문 내용을 종합해보면 사무관리직·시설직·운영직은 4급에서 3급으로의 승진을 위해 3년 이상의 승진소요 최저기간이 필요하다.

아울러 「사무 및 기록물관리규정」 제35조에 따르면 효율적이고 책임있는 업무 수행을 위해 업무의 입안부터 종결까지 업무수행의 모든 과정 및 결과가 기록물로 관리될 수 있도록 필요한 조치를 마련하여야 한다.

43) 노무법인 ♡♡(2024. 11. 15.) “[노무법인 ♡♡] ☆☆☆☆☆☆☆_인사규정 해석 관련 문의에 대한 회신”

44) 직책부여 직급을 고려하는 등 직제개편에 따라 3급으로의 승진 시 승진소요 최저기간은 3년 이상으로 설정

45) 보고내용 상의 표 해석에 따라, 3급으로의 승진 시 승진소요 최저기간은 3년임

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 「인사규정」 제22조 제1항 미준수

그런데 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 2025년 승진 시행 과정에서 「인사규정」 제22조 제1항과 관련하여 내부적으로 해석에 혼선이 발생하자 사장 결재를 통해 “2025년 정기 인사 계획”⁴⁶⁾을 수립하여 4급에서 3급으로의 승진에 필요한 최소 재직 기간을 2년으로 설정하였고, 그 결과 [표 6]과 같이 4급에서 3년 미만 재직한 직원 2명이 3급으로 승진하였다.

[표 6] 승진소요 최저기간 미달자(####.##.##자 승진)

사번	발령사항	승진후보자명부 작성일 (A)	직전 승진사항		승진소요기간 ^주 (A-B)
			발령사항	발령일 (B)	
####	운영직 #급에 임함	####.##.##	운영직 #급에 임함	####.##.##	2년 10개월 29일
####	운영직 #급에 임함	####.##.##	운영직 #급에 임함	####.##.##	2년 10개월 29일

주: 승진소요 최저기간 경과 여부 판단은 승진후보자명부 작성 시점으로 봄
자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

인사권은 사규에 근거하여 행사되어야 하는 바, ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 2021년 직급체계 변경에 따라 「인사규정」 제22조 제1항을 개정하고 2024년 실무 적용을 위한 자문을 받았음에도 불구하고, 경영진 방침으로만 현 「인사규정」과 다르게 승진을 시행한 것은 인사권의 재량 범위를 넘어서 인사제도 운영의 투명성과 신뢰를 떨어뜨리는 행위로 판단된다.

나. 「인사규정」 제22조 제1항 유예 적용 근거 명시에 관한 사항

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 노사 합의사항을 반영한 「인사규정」 부칙에 근거하여, 전직원에 대해 「인사규정」 제22조 제1항의 적용을 3년간 유예 하였다.

46) ☆☆☆☆☆☆☆(주) ■■■팀-2071(2024. 12. 4.) “24년도 정기인사 계획” (문서제목은 ‘24년도’이나 2025년도 계획임)

그런데 승진소요 최저연수가 객관적인 승진 기준으로써 승진과정의 투명성이나 승진 경쟁에서의 공정성을 확보할 수 있는 중요한 제도적 장치임에도, 해당 제도의 유예를 결정한 사유와 구체적인 노사합의사항을 직제개편 합의안이나 이사회에 부의된 공식문서에서 확인할 수 없으며, 오직 이전 담당자의 구두 설명에 의해서만 확인이 가능한 상황이다.

이러한 상황에서 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「인사규정」 제22조 제1항의 적용 유예로 2022년부터 2024년까지 승진소요 최저기간을 충족하지 못하는 직원 총 82명⁴⁷⁾을 [별표] “승진소요기간 산정 내역”과 같이 승진시켰다.

그 결과, 입사 후 5개월 만에 승진한 경우가 발생하고, 경력이 적은 특정 노동조합 조합원이 승진하는 것에 대한 이의제기⁴⁸⁾가 들어오는 등, 내부적으로 인사제도에 대한 신뢰가 훼손된 것으로 판단된다.

관계기관 의견 및 검토결과 “가항”과 관련하여 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 모회사에 자문⁴⁹⁾한 결과와 노무법인 자문 결과를 종합하여 검토하였고, 경영진 방침 결재를 통해 2018년 「인사규정」 제정 당시 취지와 부합하게 모회사 기준을 따르기로 결정했다고 주장하였다.

그러나 「인사규정」 제정 시에는 모회사 기준을 준용했다하더라도 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 2021년 직급체계 개편으로 「인사규정」 제22조 제1항을 자체적으로

47) 이 중 25명은 2022년부터 2024년까지 총 2번 승진하였음.

- 22명([별표] “승진소요기간 산정 내역” 연번 18~21, 연번 62~79)은 2022년 승진으로 새로 부여받은 직급에서 승진소요 최저기간을 충족하지 못하였음에도 2023년 또는 2024년 승진하였음

- 3명([별표] “승진소요기간 산정 내역” 연번 80~82)은 2022년 승진 시 승진소요 최저기간이 충족되지 않았으나 승진하고 새로 부여받은 직급에서도 승진소요 최저기간이 충족되지 않았으나 2024년 승진하였음

48) ㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍ 조직2024-∞∞110(2024. 10. 24.) “24년 인사평가 및 승진 관련 차별해소 요구의 건”

49) 모회사는 4급에서 3급으로의 승진에 필요한 최소 재직기간을 2년으로 하고 있음

개정하면서 모회사 규정 준용 관계를 재검토하였고, 그럼에도 불구하고 다시 제정 규정을 적용한 것은 「인사규정」 개정 취지를 무시하고 개정을 최종적으로 심의·의결하는 이사회 의사결정 권한을 훼손한 것이기에 주장을 받아들이기 어렵다.

“나항”과 관련하여 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 직제개편 합의안에는 별도 적시되어 있지 않지만 노사 합의한 것은 사실이며, 2022년부터 2024년 승진은 「인사규정」 제22조 제1항의 적용을 유예⁵⁰⁾하여 시행된 것이라고 주장하였다.

그러나 감사의 취지는 “승진소요 최저기간에 관한 조항의 유예”를 결정한 근거를 제3자가 명확히 인지하거나 검증할 수 없고, 전임자 설명에만 의존해야 하는 상황을 지적한 것이며, 구두로만 노사 합의한 것은 사실이다라고만 주장하는 것은 입증 책임을 다하지 못한 주장이므로 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는

- ① 「인사규정」 제22조 제1항의 적용에 혼란이 없도록 경영진 방침으로만 결정된 승진소요 최저기간에 관한 조항을 명확히 정비하여 「인사규정」에 반영하시기 바라며, (개선)
- ② 향후 인사업무에 대한 투명성과 공정성을 확보할 수 있도록 사규에 근거하여 인사권을 행사하고, 업무수행의 모든 과정 및 결과가 기록물로 명확하게 관리하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

50) 감사기간 중 인터뷰(2025. 7. 4.)에서 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 이사회 심의 당시 관련 내용을 충분히 설명하였고 그에 따라 원안이 의결되었다고 답변함

[별표]

승진소요기간 산정 내역

연번	사번	직군	입사일	2022년				2023년				2024년			
				발령 사항	명부 작성일	발령일	승진 소요기간 ^주	발령 사항	명부 작성일	발령일	승진 소요기간 ^주	발령 사항	명부 작성일	발령일	승진 소요기간 ^주
1	####	미화직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년11개월								
2	####	미화직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년11개월								
3	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년11개월								
4	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
5	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년11개월								
6	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
7	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년11개월								
8	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년11개월								
9	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년8개월								
10	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년8개월								
11	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년8개월								
12	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년8개월								
13	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
14	####	사무 관리직	####.##.##					#급	####.##.##	####.##.##	2년15일				
15	####	사무 관리직	####.##.##					#급	####.##.##	####.##.##	1년7개월26일				
16	####	시설직	####.##.##					#급	####.##.##	####.##.##	2년11개월				
17	####	시설직	####.##.##					#급	####.##.##	####.##.##	2년11개월				
18	####	미화직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년11개월	#급	####.##.##	####.##.##	11개월				

연번	사번	직군	입사일	2022년				2023년				2024년			
				발령 사항	명부 작성일	발령일	승진 소요기간 ^주	발령 사항	명부 작성일	발령일	승진 소요기간 ^주	발령 사항	명부 작성일	발령일	승진 소요기간 ^주
19	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	3년 11개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
20	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	3년 11개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
21	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년 8개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
22	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
23	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
24	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
25	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
26	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
27	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
28	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
29	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
30	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
31	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
32	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
33	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
34	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
35	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
36	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
37	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
38	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
39	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
40	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								

연번	사번	직군	입사일	2022년				2023년				2024년			
				발령 사항	명부 작성일	발령일	승진 소요기간 ^주	발령 사항	명부 작성일	발령일	승진 소요기간 ^주	발령 사항	명부 작성일	발령일	승진 소요기간 ^주
41	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
42	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
43	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년3개월21일								
44	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	10개월								
45	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
46	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
47	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
48	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
49	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월12일								
50	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월12일								
51	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월12일								
52	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
53	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
54	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
55	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
56	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
57	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월								
58	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년5개월								
59	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년3개월21일								
60	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	5개월								
61	####	운영직	####.##.##					#급	####.##.##	####.##.##	1년8개월				
62	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년9개월24일	#급	####.##.##	####.##.##	11개월				

연번	사번	직군	입사일	2022년				2023년				2024년			
				발령 사항	명부 작성일	발령일	승진 소요기간 ^주	발령 사항	명부 작성일	발령일	승진 소요기간 ^주	발령 사항	명부 작성일	발령일	승진 소요기간 ^주
63	####	사무관 리직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	3년 11개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
64	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	3년 11개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
65	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	3년 11개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
66	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	3년 6개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
67	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년 11개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
68	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	3년 11개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
69	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	3년 11개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
70	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	3년 8개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
71	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	3년4개월22일					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
72	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	3년4개월22일					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
73	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	3년 1개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
74	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	3년 11개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
75	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	3년 11개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
76	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년 8개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
77	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년 8개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
78	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년 8개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
79	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	2년9개월24일					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
80	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
81	####	시설직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일
82	####	운영직	####.##.##	#급	####.##.##	####.##.##	1년11개월					#급	####.##.##	####.##.##	1년10개월29일

주: 직전 승진사항이 있는 경우 승진후보자명부 작성일과 직전 승진 발령일 간의 기간을 승진소요기간으로 산정하고, 직전 승진사항이 없는 경우에는 승진후보자명부 작성일과 입사일 간의 기간을 산정함

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

문 책 · 경 고 · 개 선 요 구

14

제 목 비정규직 채용절차 미준수 및 관련 지침 개정 부적정

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 인사

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆(주)는 ☆☆☆☆☆☆☆가 100% 출자한 법인으로 2017. 12. 설립되어 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 2018. 7. 공직유관단체로 지정되었으며, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조에 따라 국민권익위원회의 권고사항을 내부규정에 반영하고 이행하는 등의 조치를 취해야 한다.

☆☆☆☆☆☆(주)는 기존 근무인원의 면직·휴직 등으로 인해 결원이 발생하여 이를 대체할 기간제 근로자 또는 일용직 근로자와 같은 비정규직 근로자의 채용 및 관리에 관한 사항을 「비정규직 근로자 관리지침」(이하 “지침”이라 한다)으로 제정·운용하고 있으며 지침을 준수하여 비정규직 근로자를 채용하고 있다.

한편 2023년 12월 ▼▼ 및 사업소에 용역 계약·관리, 직원 식당 관리를 위해 해당연도 말 기준 퇴직 예정인 기존 직원을 기간제 근로자로 [표 1]과 같이 채용하였다.

[표 1] ▼▼ 및 사업소 기간제 직원 채용현황

연번	성명	근무지	수행업무	근로기간	비고
1	이○○	▼▼ ●●본부	용역 계약·관리 업무	2024.01.01.~2024.08.31.(8개월)	기존 직원(####.##.##. 정년퇴직)
2	김○○	지점 ♠♠♠♠♠♠♠♠	직원식당 관리 업무	2024.01.01.~2024.06.30.(6개월)	기존 직원(####.##.##. 정년퇴직)

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

국민권익위원회는 2020. 11. 「기타공직유관단체 공정채용 실무 가이드라인」(이하 “가이드라인”이라 한다)을 통해 ‘공정채용 표준안’을 제시하여 공직유관단체가 채용 관련 자체 규정⁵¹⁾에 해당 내용을 반영하여 공정채용 절차를 준수하도록 권고하고 있다.

가이드라인 ‘공정채용 표준안’ 제7조 제3항 및 ‘공정채용 표준안 해설 13. 기간제·단기간 근로자에 관한 채용공고 예외사항’에 따르면 정규직으로의 전환 가능성이 없는 기간제·단시간 근로자의 충원이 긴급히 필요한 경우 채용공고 기간을 단축하거나 생략할 수 있도록 하고 있고, 가이드라인 ‘공정채용 표준안’ 제13조에서는 기간제·일용직 근로자 채용 시 내부자(근무자 또는 근무경력자)가 응시하는 경우 서류전형·면접심사 위원의 과반수를 외부위원으로 구성하도록 하고 있다.

한편 2024. 3. 6. 지침 개정 이전인 구 지침(2024. 3. 6. 개정되기 전의 것) 제6조에 따르면 비정규직 근로자 채용 시에는 홈페이지 또는 워크넷 등을 통해 공고하도록 하고 있고, 결원의 신속한 보충, 그 밖의 특수한 사정으로 인해 인사

51) 「인사규정」, 「인사규정시행세칙」, 「비정규직 근로자 관리지침」

위원회의 심의를 거칠 경우에는 공고절차를 생략할 수 있으며 이후 서류심사 및 면접심사를 통해 채용하는 것을 원칙으로 하고 있다.

따라서 공직유관단체인 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 기관 실정에 맞게 가이드라인 ‘공정채용 표준안’의 비정규직 관련 사항을 비정규직 근로자 채용 관련 자체 규정인 지침에 반영하고 이를 준수하여야 하고, 비정규직 채용 시 인사위원회 심의를 통해 채용공고는 생략할 수 있으나, 서류심사 및 면접심사는 실시하여야 하며 응시자 중 기존 근무자 또는 근무경력자가 있는 경우에는 공정한 채용을 위해 각 심사별 위원의 과반수를 외부위원으로 구성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 채용절차 임의 생략에 관한 사항

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 [표 1]과 같이 용역 계약·관리, 직원식당 관리를 위해 ▼▼ 및 사업소에 기존 직원을 기간제 근로자로 채용하면서 [표 2]와 같이 인사위원회를 2023. 12. 28.에 개최하여 결원 보충의 긴급성과 특수한 사정을 이유로 채용공고뿐만 아니라 서류·면접심사 절차까지 전면 생략하기로 의결하였고, 다음날인 2023. 12. 29.에 채용계획 보고 및 채용결과 보고를 통해 기간제 근로자를 채용하였다.

이는 2024. 3. 6. 지침 개정 이전의 구 지침(2024. 3. 6. 개정되기 전의 것)과 가이드라인 ‘공정채용 표준안’에서 정한 필수절차를 미이행한 것으로, 공정채용 원칙을 위배한 사례에 해당한다.

[표 2] ▼▼ 및 사업소 기간제 근로자 채용 경과

일자	내용	관련 규정·조항	비고
2023.12.19.	비정규직 근로자 채용계획서 작성·제출	지침 제4조 제1항	♠♠♠♠♠♠♠사업소 → □□팀
2023.12.27.	비정규직 근로자 채용계획서 작성·제출	지침 제4조 제1항	●●본부 → □□팀
2023.12.27.	비정규직 채용 사전심사위원회 개최 · (위원장) 김○○, (위원) 윤○○, 이○○	지침 제4조 제2항	-
2023.12.27.	2023-17차 인사위원회 개최계획 보고	「인사규정」 제6조	-
2023.12.28.	2023-17차 인사위원회 개최 및 결과보고 · (위원장) 김○○, (위원) 최○○, 김○○, 오○○, 한○○ ^{주)}	「인사규정」 제7조	채용공고, 서류심사, 면접심사 생략 의결
2023.12.29.	▼▼ 및 사업소 기간제 채용계획 보고	지침 제6조	-
2023.12.29.	▼▼ 및 사업소 기간제 채용 결과 보고	지침 제6조	-
2023.12.29.	근로계약서 작성	지침 제7조	-

주: 외부위원

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

나. 가이드라인을 역행하는 일방적 지침 개정에 관한 사항

또한 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 해당 채용 이후 서류·면접심사 생략을 합법화하기 위해 지침에 인사위원회 심의를 거칠 경우 서류·면접심사를 생략할 수 있도록 하는 내용인 제6조 제2항을 신설(2024. 3. 6. 개정)하면서 개정된 지침의 시행일을 2023. 12. 1.로 소급하였다.

이는 이미 종료된 행위에 지침을 소급 적용하여 절차를 정당화한 것으로 공직 유관단체에 대한 사회적 신뢰성 측면에서 부적절⁵²⁾하다고 볼 수 있다.

또한 비정규직 채용 관련 사안으로 2023년 종합감사(2023. 10. 시행)에서 유사하게 지적⁵³⁾된 바 있음에도, 가이드라인이 허용하는 간소화 범위를 위반하여 채용절차 완화를 지침에 제도화 한 것은 채용 공정성을 저해하는 요인이 되고,

52) ☆☆☆☆☆☆☆(주)를 제외한 나머지 ●●●●●● 자회사(▼▼▼▼▼(주), ○○○○○○○(주) 및 ○○○○○○○○○ 자회사 3곳(◀◀◀◀◀◀(주), ○○○○○○○○○(주), ○○○○○○○○○(주)) 모두 채용절차를 간소화하지 않고 있음

53) ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 당시 비정규직 채용 관련 채용공고 절차 부적정, 서류전형 절차 부실, 반복 갱신 절차 부적정 및 채용 관련 서류 관리 등에 대해 2023년 자회사 종합감사 시 지적 받은 바 있음

향후에도 동일·유사사례의 재발 가능성이 크므로 지침 재개정에 대한 검토가 필요하다.

관계기관 의견 및 검토결과 “가항”과 관련하여 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 ㉠지점 ♠♠♠♠♠♠♠ 영양사의 경우 2023년 하반기 공개채용(2023. 10.) 시 지원자 3명 중 1명은 결시, 2명은 필기시험 과락으로 채용자가 없었고, 당시 2023. 12. 31.자로 정년퇴직을 앞둔 김○○이 유일한 영양사인 상황에서 퇴직 후 공석이 되면 「식품위생법」 위반의 우려가 있어 긴급히 결원을 보충할 필요가 있었다고 주장하였다.

또한 ▼▼ 업무위탁계약 개선 관련 연구용역 수행은 모회사 예산 확정시기를 고려하여 9월 이전 용역 완료를 위해 해당 업무를 충분히 숙지하고 모회사와 협의까지 담당할 책임자를 신속히 확보해야 하는 상황이었다고 설명하였다.

서류·면접심사 생략에 대해서는 인사위원회 위원들이 지침상 공고 생략만 가능하다는 것을 알았으나, 신속한 충원과 특수한 사정을 감안하여 다년간 근무하며 검증된 인력을 채용하였으며, 국민권익위원회 구두 질의 시 인사위원회 심의·의결로 서류·면접심사 절차 생략이 가능하다는 답변을 받았다고 하였다.

그러나 김○○의 경우 채용공고의 생략 사유가 긴급 충원 사유로 일부 인정되더라도 서류심사와 면접심사까지 전면 생략할 사유로는 불충분하며, 2023년 하반기 공개 채용 시에도 모집 분야가 영양사가 아닌 식당 운영직 7급 2명에 대해서만 채용 공고한 것을 보았을 때 이는 관련 법령 준수를 위한 사전 인력 운영계획 등이 미흡하여 스스로 긴급 충원 상황을 야기한 것이다.

이○○의 경우, 해당 용역의 진행경과를 확인한 결과 최초 용역 수행계획이 2024. 5. 10.에 보고⁵⁴⁾되었고, 실제 용역이 2024. 6. 18.~2024. 12. 20.의 기간동안 수행된 것을 볼 때 앞서 주장한 9월 이전 용역 완료를 위해 긴급한 사정에 의한 채용이라는 조건 자체가 성립되지 않아 이 역시도 서류심사와 면접심사까지 전면 생략할 사유에 해당하지 않는다.

또한 국민권익위원회 ‘공정채용 표준안’에 따르면 채용공고 생략이 가능하더라도 심사절차를 원칙적으로 시행하여야 하고, 더욱이 내부자가 응시할 경우에는 서류·면접심사 시 과반을 외부위원으로 구성하는 것을 의무화하고 있음에도 공식 서면 회신없이 법적 구속력이 없는 구두 질의 회신을 근거로 심사절차를 생략한 것은 명백하게 자체 규정을 위반한 것이며 결과적으로 이는 내부자에 대한 법적 근거없는 특별채용⁵⁵⁾(원칙적 금지)으로 위 주장을 받아들이기 어렵다.

“나항”과 관련하여서는 ☆☆☆☆☆(주)가 “가항”의 채용 이후 동일·유사사례 발생에 대비하여 해당 절차를 지침에 명확히 규정하고자 개정하였으며, 일상감사 등 절차를 거쳐 시행일을 채용 이전으로 소급했다고 하였다.

그러나 채용 이후 지침을 개정하여 시행일을 소급 적용한 것은 규정 운영의 신뢰성을 훼손하는 행위이며, 또한 공정채용 문화 정착의 모범이 되어야 할 공직 유관단체가 국민권익위원회 가이드라인을 준용하지 않고 자의적으로 채용 관련 절차를 운영하는 것은 공공부문 채용의 공정성 및 투명성을 훼손하므로 위 주장을 받아들이기 어렵다.

54) ◀◀◀◀팀-524(2024. 5. 10.) “중장기 발전전략 수립 및 공항운영시설관리 업무 직무가치 평가 용역 계획”

55) ① 법적 근거없는 특별채용(원칙적 금지)을 실시한 경우, ② 채용 관련 자체 규정과 달리 채용방법을 자의적으로 진행한 경우 채용감사 조사대상에 해당할 수 있음(국민권익위원회 「2023년 공직유관단체 채용 관련 주요 유의사항」 2쪽, 2023. 1.)

문책요구 양정

☆☆☆☆☆☆☆☆(주) 채용업무 총괄 관리감독자인 ◆◆◆◆실장

김○○은 이번 채용절차 임의 생략 및 지침 일방적 개정의 모든 과정에 관여하였으며, 특히 「비정규직 근로자 관리 지침」을 위반하여 서류심사와 면접심사를 인사위원회 의결을 통해 임의로 생략하여 채용절차를 미준수한 행위는 「인사규정」 제48조 제1호 및 「취업규칙」 제7조 제6호에 따라 징계사유에 해당한다.

더욱이 2023년 종합감사(2023. 10. 시행)에서 비정규직 채용과 관련하여 유사하게 지적되어 경고 처분을 받았음에도, 반복적으로 채용 절차를 준수하지 않고 내부자를 채용한 점, 사후적으로 해당 행위를 정당화하고 향후 동일·유사사례 발생 시에도 적용하기 위해 「기타공직유관단체 공정채용 실무 가이드라인」의 허용 범위를 위반하는 채용절차 완화를 지침에 제도화한 점은 공직유관단체로써 기관의 잠재적 지원자에게 채용 기회를 제한하는 등 채용 공정성 및 투명성을 훼손하는 중대한 위반 행위에 해당하므로 과거 경고 처분을 가중하여 경징계 처분하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는

① 과거 유사 지적사례에도 불구하고 비정규직 채용 업무를 부적정하게 처리한 관련자를 「취업규칙」 제34조에 따라 징계처분(경징계)하시고, (문책)

[관련자] □□본부 ◆◆◆◆실 1급 김○○

② 국민권익위원회 「기타공직유관단체 공정채용 실무 가이드라인」을 준수할 수 있도록 비정규직 채용 시 서류·면접 절차를 원칙적으로 시행하고, 내부자 응시 시 심사위원의 과반을 외부위원으로 구성하도록 하는 내용 등을 포함하여 「비정규직 근로자 관리 지침」을 개정하시기 바라며, (개선)

③ 비정규직 채용 업무 시 반복적으로 국민권익위원회의 「기타공직유관단체 공정 채용 실무 가이드라인」을 준수하지 않아 공직유관단체로써 공공부문 채용의 공정성과 투명성을 훼손하는 일이 재발되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관경고)

권 고

15

제 목 과업수행을 위한 인력 투입에 관한 사항
관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)
구 분 노무
내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆(주)는 매년 ☆☆☆☆☆☆☆(이하 “공사”라 한다)와 용역계약을 체결하여 공항시설 위탁관리 업무를 수행하고 있고, 관련 업무 수행 시 「자회사 위탁관리 과업내용서⁵⁶⁾」(이하 “과업내용서”라 한다), 「용역계약 특수조건」 등 계약 부속서류에 정한 바를 준수하여야 한다.

「용역계약추가특수조건」 제5조에 따르면 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 약정된 과업을 이행함에 있어 과업수행에 필요한 인원⁵⁷⁾을 현장에 적정하게 배치하고 지휘·감독하여야 하며, 과업내용서의 내용에 따라 성실하게 이행하여 용역 수행에 차질이 없도록 하고 있다.

한편 ☆☆☆☆☆☆☆는 2023년에는 1,103명, 2024년에는 1,135명, 2025년 1,140명의 현장 인력⁵⁸⁾을 투입하기로 공사와 계약하였다.

56) 「자회사 위탁관리 과업내용서」는 일반과업내용서, 특수과업내용서, 기타과업내용서로 구분됨

57) 계약인원은 원활한 과업완성을 위해 공사와 ☆☆☆☆☆☆☆(주)가 상호 협의하여 현장별 직종별 시간대별 POST운영 내용을 약정한 것을 토대로 산출함

58) 2023년, 2024년은 연도말 기준, 2025년 1차 계약변경 기준 계약인원임

2. 관련법령 및 판단기준

일반과업내용서 제10조에 따르면 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 직원의 복무규율 유지 및 인력운영 관리를 성실히 이행하여야 하고, 제15조 및 제31조에 따라 직원의 복무를 관리하고 POST운영계획서에 따른 인력투입 계획을 완수하여야 하며, 제35조 제2항에는 과업수행을 위해 공휴일 출근 시에는 휴일근로수당을 산정하여 지급하도록 하고 있다.

또한 특수과업내용서 공통사항 제4조에 따르면 POST운영계획서를 기준으로 근무를 투입하되 공항운영의 특성을 고려하여 공휴일을 포함한 유급휴일에도 근무인원을 배치하고 과업이 단절되거나 지장을 초래하지 않도록 인력을 적절히 관리하여야 한다고 명시하고 있다.

한편 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 직원의 근로조건에 관한 사항을 정하기 위해 「취업규칙」(이하 “규칙”이라 한다)을 제정·운용하고 있으며, 규칙 제16조의4에 따르면 휴일에도 약정 과업을 이행하기 위해 직원에게 출근을 명할 수 있고, 제24조 제2항에 따라 휴일에 근무지정을 받은 근무자가 해당 휴일에 근무 시에는 휴일근무수당을 지급하도록 하고 있다.

따라서 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 공휴일에도 POST운영계획서에 따라 인력을 투입하여 POST를 유지하여야 하고, 근무자의 복무를 관리·감독할 의무가 있으며, 소속 직원 역시 규칙의 휴일근로 관련 조항, 채용공고 및 근로계약서 등⁵⁹⁾을 토대로 근무스케줄 상 근무일이 공휴일에 해당하더라도 회사의 근무지정에 따른 근로제공 의무⁶⁰⁾가 있다고 보아야 한다.

59) 채용공고 및 직원별 근로계약서에 교대근무에 대한 내용이 명시되어 있음

60) 회사가 휴일근무를 지정하는 경우 근무자는 정당한 사유가 없다면 이에 응해야 하고, 정당한 사유 없이 이에 응하지 아니하였다면 업무지시를 거부한 것에 해당되어 징계처분의 대상이 된다.[대법원 98다54960, 94다19228 등]

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공항의 여객이용 특성 상 이용객이 평일보다 많은 공휴일에 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 POST운영계획서 및 산출내역서 등에 따른 근로자의 근로제공 의무를 현장 사업소에서 임의로 면제함에 따라 근무현장의 POST 공백이 지속적으로 발생하여 공항운영에 어려움을 겪고 있었다.

특히 2023년부터 2025년 5월까지 연도별 공휴일⁶¹⁾이 근무일로 지정된 교대·특수일근 근무자(이하 “근무자”라 한다)가 POST운영계획서 등에 반영되지 않은 휴무를 사용하였음을 확인하였는데, 이에 따라 공휴일 당 평균 POST 공백 횟수⁶²⁾는 [표 1]과 같이 2023년 10.4회, 2024년 15.8회, 2025년(1~5월) 14.25회로 증가하고 있었다.

[표 1] 연도별 공휴일 POST 공백내역

(단위: 회)

구분	2023년	2024년	2025년(1~5월)	계
☎ 운영	121	207.38	48	376.38
☎ 시설	52	59.5	55.75	167.25
♡♡	2	3.5	2	7.5
♠♠	0.5	1	0	1.5
⦿⦿	1	3	2	6
☞	3.25	17.75	10.5	31.5
◆◆	3	2	0	5
♣♣(▽▽, 卍)	5	6.5	10	21.5
♠♠	0.75	1	0	1.75
계	188.5	301.63	128.25	618.38

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성, 현장별 상세자료는 [별표] 참조

61) 「취업규칙」 제24조 제1항 제2호에서 정하는 관공서의 공휴일에 관한 규정에서 정한 날, 근로자의 날에 해당되는 날

62) POST 당 1인, 8시간 근무를 기준으로 1회로 환산한 수치임

또한 [표 2]와 같이 근무자가 공휴일에 임의로 휴무하여 POST 공백이 발생하는 경우 대체근무 투입 비율도 평균 17%에 불과하였다.

[표 2] 공휴일 휴무 사용에 따른 대체근무 투입내역

(단위: 회)

구분	2023년(월평균)	2024년(월평균)	2025년 1~5월(월평균)	총계
휴무	188.50 (15.7)	301.63 (25.1)	128.25 (25.7)	618.38
대체근로자투입	33.69	42.63	28.63	104.94
비율	17.9%	14.1%	22.3%	17.0%

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

이에 ☆☆☆☆☆☆☆(주) ◀◀◀◀팀은 2024년 7월 이후 공휴일에 POST 유지 및 복무 철저를 당부하는 공문⁶³⁾을 지속 시달하여 현장의 복무규율 유지 및 인력운영 관리를 당부하고 있었으나, 일부 사업소만 이를 준수하고 대부분의 사업소에서는 여전히 과업 수행에 지장을 초래하지 않는다는 이유로 사전 근무일정 조정 또는 대체 근로자를 투입하지 않은 채 근로자의 근무제공의무를 지속적으로 임의 면제하고 있었다.

이로 인해 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 연도별 공휴일의 평균 휴무일수는 오히려 증가하고 있었는데, 이는 과업내용서 준수를 위한 인력 운영 및 관리가 제대로 이루어지지 않았음을 의미한다.

아울러 공항 침투일인 공휴일에 공백으로 두어도 과업수행에 지장이 없는 POST라면 폐지하는 것이 타당할 것이고 업무에 지장이 있다면 임의로 근로제공의무를 면제해서는 아니 될 것인데, ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 공휴일에 POST 공백이 발생하고 있다는 위의 사실을 인지하고 있었음에도 공문 발송 외에는 과업내용서 준수를 위한 별도의 개선조치를 취하지 않고 있었다.

63) ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 2024년 7월 이후 ◀◀◀◀팀-885(2024. 7. 11.), ◀◀◀◀팀-1140(2024. 9. 5.), ◀◀◀◀팀-148(2025. 1. 24.), ◀◀◀◀팀-793(2025. 7. 24.) 등 공휴일 POST유지 및 복무철저를 당부하는 문서를 지속 시달하고 있음

관계기관 의견 및 검토결과

☆☆☆☆☆☆(주)는 업무공백을 최소화 하는 선에서 공휴일 휴무를 시행하고 있었으며, 향후에는 이를 개선하여 공휴일 휴무 시에도 POST에 공백이 발생하지 않도록 인력을 필수적으로 투입하겠다고 하였다.

다만, 본 건 감사 취지는 현장대리인이 근무자의 근로제공 의무를 임의로 면제하여 근로자의 복무관리와 인력운영에 소홀하였음에도 문서 발송 외에는 별도 조치가 없는 등 위탁계약 관련 사항의 의무 이행을 소홀히 하였다는 점, 공휴일에 공백으로 두어도 업무에 지장이 없는 POST에 대한 폐지 검토 등 별도 조치를 하지 않은 점에 관한 것으로, 향후 기관차원의 적극적인 개선을 위한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는 임의로 근로제공 의무를 면제하여 공휴일에 POST 공백이 발생하는 상황을 방지할 수 있도록 개선방안을 마련하시고, 계약에 따른 과업완성이 성실히 이행될 수 있도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (권고)

[별표]

현장별 공휴일 POST 공백내역

(단위: 회)

구분		2023	2024	~2025.5	계
현업운영	★★	118.5	85.13	1	204.62
	☺☺	2.5	122.25	47	171.75
현업시설	ㄱㄱ	4	4	0	6.5
	ㄴㄴ	21	24.25	12	57.25
	ㄷㄷ	4	1	0	5
	ㄹㄹ	7	9	11	25.5
	ㅁㅁ	6	8.5	13	25.5
	ㅂㅂ	5	6.5	1	9.5
	ㅅㅅ	2	4	4	7
	ㅇㅇ	1	1	1.5	2.5
	※※	2	1.25	5.25	8.25
	ΣΣ	0	0	4	4
	ㄷㄷ	0	0	4	4
♡♡		2	3.5	2	5.5
♠♠		0.5	1	0	1.5
⦿⦿		1	3	2	6
한글		3.25	17.75	10.5	31.5
◆◆		3	2	0	5
▽▽		3	2.25	0	4.25
♠♠		0.75	1	0	1.75
♫♫		2	4.25	10	14.25
계		188.5	301.630	128.25	618.38
평균(월)		15.71	25.14	25.65	21.32

자료: ☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

시 정 · 개 선 요 구 및 권 고

16

제 목 휴가제도(연차, 업무외 병가) 정산과 사용에 관한 사항
관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)
구 분 노무
내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「취업규칙」 제17조에서 휴가제도를 연차휴가, 특별휴가, 공가 및 병가로 구분하고, 제18조와 제21조에서 연차와 업무외 병가 관련 세부 기준을 제시하고 있으며, 소속 직원들은 2024년에 [표 1]과 같이 휴가를 사용하였다.

[표 1] 2024년 휴가 제도 사용 현황

구분	사용인원(A)	사용일수(B)	평균사용일수(B/A)
연차	1,137명	9,575.75일	8.42일
업무외 병가	237명	2,406일	10.15일

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 수기 기록하고 있는 근태사항의 전산화를 위해 휴가 신청 및 출·퇴근 기록 기능이 있는 “전자 출·퇴근 기록시스템”을 2025년 1월 1일에 도입⁶⁴⁾하였고, 불가피한 상황(휴대폰 분실 등)을 대비하여 일부 사업소⁶⁵⁾에서는 [그림]과 같은 양식으로 수기 출·퇴근 기록부를 사용하고 있다.

64) ■■■탐-2298(2024. 12. 30.) “전자 출·퇴근 기록 시스템 추가 기능 도입 알림”

65) 감사일(2025. 7. 8.) 현재 기준, ☎☎시설지점 토목, ☎☎운영지점 조류충돌예방, 주차안내, 미화카트 사업소

[그림] 수기 출·퇴근 기록부 양식

개인 출·퇴근기록부[6월]

소 속 : 직 급 : 운영 급 성 명 :

일자	출근		퇴근		비고
	시간	서명	시간	서명	
1	06:00	[서명]	15:00	[서명]	
2	06:00	[서명]	15:00	[서명]	
3					
4	14:00	[서명]	23:30	[서명]	
5	14:00	[서명]	23:30	[서명]	
6					비번
7	06:00	[서명]	15:00	[서명]	
8	06:00	[서명]	13:00	[서명]	13:00 - 15:00 반반근로
9					비번
10					연차
11					연차

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

한편 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 정확한 자료에 기반한 급여 작업을 위해 정기적으로 사업소로부터 휴가사용내역을 제출받고 있으며, 미사용 연차수당 등 연말 급여 정산을 위해 각 사업소로부터 종합된 휴가사용내역을 확인 받은 후 급여자료로 사용하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

가. 연차휴가

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「취업규칙」 제18조에 따라 연간 소정근로일수의 80% 이상 출근한 직원에게 15일의 연차를 주고, 근무연수가 1년 미만인 직원 또는 출근일수가 1년간 80% 미만인 직원에게는 1개월간 소정근로일수를 개근 시 월 1일의 연차를 부여하고 있으며, 3년 이상 계속하여 근로한 직원에게는 최초 1년을 초과하는 계속 근로연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 연차를 주고 있다.

그리고 「보수규정」 제16조에 의거하여 「취업규칙」 제18조에 따라 발생한 연차휴가일수 중 사용하지 않은 일수에 대하여 미사용 연차휴가수당을 지급해야 한다.

나. 업무외 병가

☆☆☆☆☆☆☆☆(주) 「취업규칙」 제21조 제2항에 따르면 직원이 업무 이외의 부상 또는 질병으로 계속 출근이 불가능한 경우에는 연 누계 30일⁶⁶⁾ 범위 내에서 병가를 허가할 수 있으며, 제22조에 따르면 규칙이 정한 휴가일수를 초과하는 경우에는 결근으로 본다.

그리고 「취업규칙」 제21조 제2항 연 누계 병가일수가 20일 이상인 경우에는 직원의 잔여 연차휴가가 5일 이내이어야 하며, 제21조 제3항에 따라 업무외 병가를 사용하는 경우에는 3일 이상의 치료기간이 명시된 의료기관의 진단서를 제출해야 한다.

한편 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「보수규정」 제8조 제1호에 따라 업무외 병가자의 보수는 기본급의 70%를 지급하고 있으며, 같은 규정 제9조 제4항에 따라 결근한 직원의 급여는 1개월 분의 통상임금⁶⁷⁾을 결근 일수에 비례하여 감액해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 미사용 연차휴가수당 정산 부적정

수기 출·퇴근기록부를 사용하면서 2024년 연차휴가가 적정하게 정산되었는지 확인하고자 ☆☆☆☆☆☆☆(주)가 정산에 활용한 연차사용내역과 근무실적표 등 근태자료에서의 연차사용내역을 비교⁶⁸⁾해 보았다.

66) 암·심장질환·뇌혈관 질환으로 8주 이상의 치료가 필요한 경우 1회(30일)에 한하여 연장할 수 있음

67) 「보수규정」 제3조 제6호에 따르면 “통상임금”은 기본급, 조정급, 직책수당, 법정선임수당, 기술자격수당, 식비, 교통비, 상여금 및 명절휴가비를 합산한 금액을 말함

그 결과, [표 2]와 같이 미사용 연차휴가수당 정산 시 실제 연차사용일수 누락 등 정확한 연차 사용 실적이 반영되지 않아 미사용 연차휴가수당 총 525,041원이 잘못 지급되었다.

[표 2] 미사용 연차휴가수당 과지급 내역

연번	사번	성명	정산자료 상 사용연차 (A)	근태자료 상 사용연차 (B)	정산 누락 사용연차(B-A) (C)	통상임금 (D)	정산 누락 연차수당 (C*D/209*8H)
1	####	임○○	11.50일	12.50일	1.00일	#,###,###원	###,###원
2	####	강○○	11.00일	12.00일	1.00일	#,###,###원	###,###원
3	####	이○○	4.00일	5.00일	1.00일	#,###,###원	###,###원
4	####	김○○	9.25일	10.25일	1.00일	#,###,###원	###,###원
5	####	김○○	14.00일	15.00일	1.00일	#,###,###원	##,###원
합계							52,5041원

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

나. 업무의 병가 초과사용자 급여 정산 부적정

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 업무의 병가 사용일수가 연 누계 30일을 초과한 경우에는 초과한 일수에 대해 결근 처리하고, 1개월 분의 통상임금을 결근 일수에 비례하여 감액해야 한다.

그런데 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 [표 3]과 같이 업무의 병가 초과사용일수에 대하여 결근 처리 하지 않고 총 57,439원을 더 지급하였다.

[표 3] 업무의 병가 초과사용자 급여 정산 내역

사번	성명	시작일	종료일	사용 일수	연 누계일수	초과일수	기지급액 (A)	재정산금액 (B)	초과지급 (A)-(B)
18	김○○	####.##.##	####.##.##	8일	31일	1일	###,###원	###,###원	##,###원
		####.##.##	####.##.##	7일					
		####.##.##	####.##.##	9일					
		####.##.##	####.##.##	7일					

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

68) 2025년 중부권역 운영시설 위탁관리 계약인원(1,135명)의 62.2%에 해당하는 인원(706명, 62.3%공항) 대상 표본조사 실시

다. 업무외 병가 사용 기준 미준수

☆☆☆☆☆☆(주) 소속 직원은 업무외 병가 사용을 위해 3일 이상의 치료기간이 명시된 의료기관의 진단서를 제출해야 하며, 연 누계 업무외 병가일수가 20일 이상인 경우에는 잔여 연차휴가가 5일 이내가 될 때까지 연차휴가를 먼저 사용한 후 병가를 사용해야 한다.

그런데 [표 4]와 같이 치료기간이 명시되지 않은 진단서를 증빙자료로 제출하거나, 연 누계 병가일수가 20일을 초과하여 6일을 더 사용했음에도 연차를 먼저 소진하지 않은 사례가 확인되었다.

[표 4] 업무외 병가 사용 기준 미준수 내역

연번	사번	성명	병가사용내역	업무외 병가 사용기준 미준수 사항
1	####	김○○	####.##.##(1일)	○ 치료기간이 명시되지 않은 진단서 제출
2	####	전○○	####.##.##., ####.##.##.~##.##., ####.##.##., ####.##.##., ####.##.##., ####.##.##., ####.##.##.~##.## (20일)	○ 연 누계 업무외병가 20일 초과 사용 후, 연차휴가 선 소진 없이 업무외 병가 추가 사용(총 6일) 및 당해 연차휴가 총 13일에 대한 미사용 연차휴가수당 지급 ^주
			####.##.##.~##.##., ####.##.##.~##.##. (6일)	

주: 2023년에 총 16개의 연차가 부여되었음

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

관계기관 의견 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는

① 미사용 연차휴가수당 정산 오류분 525,041원과 업무외 병가 초과 사용일수에 대한 급여 정산 오류분 57,439원을 급여에서 공제하시고, (시정)

② 「취업규칙」을 준수하여 연 누계 업무외 병가일수가 20일 이상인 경우에는 잔여 연차휴가가 5일 이내가 될 때까지 연차휴가가 먼저 사용되도록 전자 출·퇴근 기록시스템을 개선하시기 바라며, (개선)

③ 전자 출·퇴근 기록시스템 구축 취지를 고려하여 전체 사업소의 근태를 시스템으로 신청·관리하는 등 정확한 근태 자료 관리 방안을 마련하시고, 업무외 병가 사용 기준을 소속 직원들에게 교육하는 등 향후 업무외 병가 사용 기준 미준수 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (권고)

시 정 요 구

17

제 목 노사협의회 운영에 관한 사항

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」에 따라 노·사 간 상호 대화, 협력을 통한 공동의 발전을 도모하기 위해 「노사협의회 규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정·운영하고 있으며, [표 1]과 같이 ▼▼에는 중앙 노사협의회를, ☎☎ 지점⁶⁹⁾, 📠 지점 및 ♣♣ 지점에 지점별 노사협의회를 구성하여 운영하고 있다.

[표 1] 2025년도 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 노사협의회 구성 현황

(2025. 7. 15. 기준)

연번	▼▼		☎☎ 지점		📠 지점		♣♣ 지점	
	사용자위원	근로자위원	사용자위원	근로자위원	사용자위원	근로자위원	사용자위원	근로자위원
1	조○○	엄○○	최○○	김○○	이○○	유○○	김○○	정○○
2	김○○	김○○	정○○	정○○	문○○	박○○	이○○	김○○
3	김○○	정○○	최○○	황○○	김○○	김○○	엄○○	이○○
4	이○○	홍○○	박○○	김○○	박○○	민○○	배○○	김○○
5	윤○○	박○○	김○○	최○○	윤○○	윤○○	-	-

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

69) ☎☎시설 지점과 ☎☎운영 지점은 ☎☎ 지점으로 통합하여 운영함

2. 관련법령 및 판단기준

규정 제5조 및 제7조에 따르면 노사협의회는 근로자 및 사용자를 대표하는 위원을 각 3명 이상 5명 이하의 같은 수로 구성⁷⁰⁾하여야 하며, 규정 제12조에 따라 지정된 근로자위원과 사용자위원의 각 과반수가 출석할 때 노사협의회를 개최하고 출석위원의 3분의 2이상의 찬성으로 의결하도록 하고 있다.

고용노동부 질의회시⁷¹⁾(노사협력정책과-4031, 2012. 12. 20.)에 따르면 노사협의회는 각 위원 본인의 출석 및 의사결정을 전제로 하는 것으로 위원 중 일부가 참석이 불가능할 경우에도 위임이나 대리인 선임에 의한 노사협의회 참석 및 의결을 허용하지 않고 있다.

따라서 일부 위원이 외부 일정 등의 사유로 노사협의회 참석이 불가할 경우에는 사용자위원과 근로자위원 본인 기준 각 과반수의 출석이 가능할 경우 개최하여야 하며, 불참한 위원에 대해서는 대리인 참석이 아닌 결원을 유지한 채로 노사협의회를 개최·운영하여야 한다.

한편 규정 제23조에 따르면 회사는 근로자의 고충을 청취하고 이를 처리하기 위해 중앙 및 각 지점에 고충처리위원을 두어야 하고, 고충처리위원은 각 소속 노사협의회 위원 중 노사를 대표하여 3명 이내로 선임⁷²⁾하되 남성 또는 여성의 비율이 70%를 초과하지 않도록 하여야 한다.

70) 「노사협의회 규정」 제5조(구성) ① (중략)

② 근로자위원은 근로자 과반수가 참여하여 직접·비밀·무기명 투표로 선출한다. 다만, 부득이한 경우에는 부서별로 근로자 수에 비례하여 근로자위원을 선출할 근로자(이하 ‘위원선거인’이라 한다)를 근로자 과반수가 참여한 직접·비밀·무기명 투표로 선출하고 위원선거인 과반수가 참여한 직접·비밀·무기명 투표로 근로자위원을 선출할 수 있다.

③ 제2항에도 불구하고 회사에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 중앙 협의회의 근로자위원은 재직 중인 직원 중 노동조합의 대표자와 그 노동조합이 위촉하는 사람으로 한다.

④ 중앙 협의회의 사용자위원은 사장과 ▼▼ 소속 직원 중 사장이 위촉하는 사람으로 하며 지점별 협의회의 사용자위원은 사장 또는 지점장·소장 등 각 지점의 대표자와 각 지점에 소속된 직원 중 사장 또는 각 지점의 대표자가 위촉하는 사람으로 한다. 지정된 중앙 노사협의회 사용자위원은 사장과 사장이 지정하는 ▼▼ 소속 직원으로 정하고, 지점 노사협의회 사용자위원은 사장 또는 지점장·소장 등 각 지점의 대표자와 사장 또는 각 지점의 대표자가 지정하는 각 지점 소속 직원으로 정한다.

71) 질의회시는 행정해석의 일종으로 특정 사안에 대한 법규 적용 시 행정부의 일관성을 유지하고, 일정 부분 구속력을 가지므로 실무적 판단 기준으로 활용됨

72) 중앙 고충처리위원은 중앙 노사협의회 위원 중 선임, 지점별 고충처리위원은 각 지점 노사협의회 위원 중 선임하여야 함

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 위원의 대리인 선임에 관한 사항

2023년 3분기부터 2025년 2분기까지 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 정기 노사협의회회의
위원 참석 적정성을 확인한 결과, [표 2]와 같이 위원의 대리 참석이 빈번하게
이루어지고 있었으며, 이는 해당 위원이 직접 대리인을 선임하였다고 하더라도
고용노동부 질의회시를 위반하므로 앞으로는 불참한 위원은 대리인 참석이 아닌
결원을 유지한 채로 노사협의회를 운영하도록 시정할 필요가 있다.

[표 2] 중앙·지점 정기 노사협의회 위원 대리 참석 현황(2023년 3분기~2025년 2분기)

(단위: 명)

구분	▼▼		☎☎		☎☎		♣♣	
	사용자 위원	근로자 위원	사용자 위원	근로자 위원	사용자 위원	근로자 위원	사용자 위원	근로자 위원
2023년 3분기	1	1	-	-	-	-	-	-
2023년 4분기	1	1	-	-	-	-	-	-
2024년 1분기	1	1	-	-	-	-	-	1
2024년 2분기	-	1	-	-	-	-	-	-
2024년 3분기	-	-	-	-	-	-	-	2
2024년 4분기	2	1	-	-	1	-	-	-
2025년 1분기	1	1	-	1	-	-	-	-
2025년 2분기	-	1	1	-	-	-	1	-

주: 위원 불참 시 결원으로 유지한 실적은 제외함

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

나. 고충처리위원 선임에 관한 사항

또한 [별표] “연도별 중앙·지점 고충처리위원 명단”과 같이 ▼▼ 고충처리위원
지정 시 남·여 성비 기준을 준수하지 않았고, ☎☎ 지점 및 ☎☎ 지점은 각 지점의
노사협의회 위원이 아닌 자를 고충처리위원으로 선임하여 규정의 선임기준을 준수
하지 않았다.

관계기관 의견 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 사업장이 분산되어 있는 상황을 고려하여 현장의 안전을 효과적으로 처리하고자 지점별 노사협의회를 운영하면서 규정과 맞지않는 부분이 발생하였고 향후 지적사항에 대해 개선하겠다고 하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는 「노사협의회 규정」을 준수하여 고충처리위원을 선임하시고, 향후 노사협의회 개최 시 위원 본인만 참석하도록 운영 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)

[별표]

연도별 중앙·지점 고충처리위원 명단

구분		성명	사용자·근로자	성별	구성비율	노사협의회 위원 여부	비고
▼▼	####	김○○	사용자	남	남 100%	○	성비 기준 미준수
		홍○○	근로자	남		○	
	####	김○○	사용자	남	남 100%	○	성비 기준 미준수
		이○○ ^(1·2분기)	근로자	남		○	
		김○○ ^(3·4분기)	근로자	남		○	
	####	김○○	사용자	남	남 100%	○	성비 기준 미준수
		이○○	근로자	남		○	
한양	####	정○○	사용자	남	남 67% 여 33%	○	
		김○○	근로자	남		○	
		황○○	근로자	여		○	
	####	정○○	사용자	남	남 67% 여 33%	○	
		홍○○	근로자	남		○	
		황○○	근로자	여		○	-
	####	최○○	사용자	남	남 80% 여 20%	○	-
		정○○	사용자	남		○	-
		김○○	근로자	남		○	-
		김○○	근로자	남		×	중앙 위원
		황○○	근로자	여		○	-
한일	####	이○○	사용자	남	남 67% 여 33%	○	-
		유○○	근로자	남		○	-
		김○○	근로자	여		×	노사협의회 위원 X 2024년 이후 변동
	####	이○○	사용자	남	남 67% 여 33%	○	-
		유○○	근로자	남		○	-
		김○○	근로자	여		×	노사협의회 위원 X 2024년 이후 변동
	####	이○○	사용자	남	남 67% 여 33%	○	-
		유○○	근로자	남		○	
		김○○	근로자	여		○	
♣♣	####	김○○	사용자	남	남 67% 여 33%	○	-
		김○○	근로자	남		○	
		김○○	사용자	여		○	
	####	김○○	사용자	남	남 67% 여 33%	○	-
		이○○	근로자	남		○	
		김○○	사용자	여		○	
	####	김○○	사용자	남	남 67% 여 33%	○	-
		이○○	근로자	남		○	
		김○○	사용자	여		○	

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

개 선 요 구 및 통 보

18

제 목 보수업무 관련 내부통제에 관한 사항

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「2024년 임금협약(2024. 12. 27.)」에서 기본급의 #.#% 인상을 결정하였으며, 이를 사규에 반영하고자 사장 결재를 통해 「보수규정」 개정(안)⁷³⁾(이하 “사규안”이라 한다)을 [별표] “「보수규정」 개정(안) 신·구조문 대비표 발췌(기본급표)”와 같이 마련(2025. 1. 20.)하였고, 시행일자는 “이사회 의결 후 즉시”로 정하였다.

이후 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 사규안을 제76차 이사회에 부의하였고, 사규안은 수정 의결⁷⁴⁾되어 이사회 개최 당일(2025. 2. 20.) 결과가 통보⁷⁵⁾되었다.

한편, ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「보수규정」 제5조 제1항 및 제7조 제1항에 따라 매월 1일부터 그 달의 마지막 날까지의 보수를 익월 10일에 지급하고 있는데, 2025. 1. 1.자로 승진한 직원(총 104명)의 기본급은 승진함에 따라 재책정되었고 2025년 1월 급여는 2025. 2. 10.에 지급⁷⁶⁾되었다.

73) ■■■팀-139(2025. 1. 20.) “「보수규정」 개정(안)”

74) 「보수규정」 제24조 문구 수정 의결

- 원 안 : 상여금은 기본급의 100%를 12등분한 금액을 ____ 지급한다.
- 수정안 : 상여금은 기본급의 100%를 12등분한 금액을 매월 지급한다.

75) ★★★★★팀-141(2025. 2. 20.) “제76차 이사회 개최 결과 통보”

2. 관련법령 및 판단기준

☆☆☆☆☆☆(주) 「사규관리규정」 제16조와 「이사회규정」 제7조에 따르면 사규안은 이사회 의결로 확정되며, 「사규관리규정」 제17조⁷⁷⁾에 따르면 사규는 시행일로부터 효력이 발생한다.

그리고 투명한 예산 운용을 위하여 예산 집행 등에 필요한 사항을 규정한 「예산운용지침」 제18조 [별표 1] “예산 항목별 집행 세부지침(인건비)”에 따르면 인건비는 법령, 정관 또는 내부규정 등에 지급 근거가 명시된 대로 집행하여야 한다.

이에 따라 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 보수에 관한 사항을 정하기 위해 「보수규정」을 제정·운영하고 있는데, 「보수규정」 제12조 제1항에 따르면 승진 시 기본급을 재책정함에 있어서 시설직·운영직·미화직(이하 “시설직 등”이라 한다) 기본급은 승진 후 직급의 1단계에 해당하는 금액으로 한다.

또한 사무관리직 기본급은 승진 전 직급에서 승진 가산율(5%)을 적용한 금액으로 책정하되, 책정된 기본급 금액이 승진 후 직급의 기본급 하한금액보다 적을 경우에는 승진 후 직급의 기본급 하한금액으로 해야 한다.

한편 「사무 및 기록물관리규정」 제33조와 제34조에 따르면 기록물 생산부터 활용까지 모든 과정에 걸쳐 진본성, 무결성, 신뢰성 및 이용 가능성이 보장될 수 있도록 관리하여야 하며, 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 필요한 조치를 마련하여야 한다.

76) ■■팀-261(2025. 2. 10.) “지출결의서(2025년 1월 급여)”

77) 현재 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 「사규관리규정」에는 제17조가 2개 있는데, 본 감사사항에서 언급한 제17조는 ‘제4장 사규의 효력’ 내 제17조(효력)을 말함

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 「보수규정」 개정(안) 시행 전 적용에 관한 사항

☆☆☆☆☆☆(주)는 사규안 시행일자를 “이사회 의결 후 즉시”로 정하였고, 2025년 1월 급여 지급을 위한 방침 수립과 급여 지급 시점(2025. 2. 10.)에는 사규안이 이사회 의결(2025. 2. 20.)되기 전이었다.

그런데 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 2025년 1월 급여를 지급하면서 이사회 의결로 확정되지 않은 사규안의 제11조 [별표 1] “기본급표”를 적용하여 2025. 1. 1.자 승진한 사무관리직의 기본급을 재책정 및 지급하였다.

급여 지급일과 이사회 의결일 간 차이가 10일로 크지 않고, 보수 담당 부서에서 이사회 부의안건으로 사규안을 사전에 마련하였다는 사정이 있더라도, 해당 규정이 이사회에서 실제로 의결되어 효력이 발생하기 전에 이를 적용하여 급여를 지급한 것은 절차적 정당성이 결여된 것으로 판단되며 앞으로 이와 같은 행위가 반복될 경우, 보수 지급의 적정성에 대한 내부통제가 취약해질 우려가 있다.

나. 시설직 등 기본급표 관리에 관한 사항

☆☆☆☆☆☆(주)는 시설직 등 직원 승진 시 「보수규정」 제12조 제1항에 따라 승진 후 직급의 1단계에 해당하는 금액을 기본급으로 재책정하고 있다.

그런데 「보수규정」에서는 감사일(2025. 7. 8.) 현재 시설직 등의 ‘승진 시 임금상승율’만 확인이 가능하고, 승진 후 직급의 1단계에 해당하는 기본급을 확인할 수 없는데, 이와 관련하여 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 직급·단계별 기본급 금액이 작성된 자료를 결재받아 공문서화하거나 규정화하지 않고, [그림]과 같이 담당자가 개인 PC에 비공식 문서로 관리하고 있는 상태이다.

[그림] 시설직 등 직급·단계별 기본급 금액 자료

비공개 처리	비공개 처리
--------	--------

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

그로 인해 승진한 시설직 등 직원의 기본급 책정 시, 사무관리직과 달리 이사회 의결 절차를 거치지 않고 「보수규정」 제11조 [별표 1] “기본급표”을 개정 및 적용 지급할 수 있는 상황이며, 기본급 책정 기준에 대한 무결성, 신뢰성 등이 저하되어 보수 지급에 대한 내부통제가 취약한 상태이다.

관계기관 의견 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는

- ① 「보수규정」에 기반하여 기본급을 책정할 수 있도록 시설직·운영직·미화직의 기본급표를 규정화하는 등 「보수규정」을 개정하시기 바라며, (개선)
- ② 「사규관리규정」에 따른 사규 효력 발생 요건과 절차적 정당성 확보의 필요성을 교육하여 내부인식을 제고하고, 사규 시행일 전 실무 적용 방지 방안을 마련하는 등 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별표]

「보수규정」 개정(안) 신·구조문 대비표 발췌(기본급표)

현행	개정(안)	비고																																																																																																																																
기 본 급 표 (승진 시 임금상승률) <table><tr><th>직군</th><th>직급</th><th>임금상승률</th></tr><tr><td rowspan="7">시설직</td><td>1급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>2급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>3급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>4급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>5급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>6급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>7급</td><td>-</td></tr></table> ※ 시설직 초임 기본급 : #,###,###원 직군 직급 임금상승률 <table><tr><td rowspan="7">운영직</td><td>1급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>2급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>3급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>4급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>5급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>6급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>7급</td><td>-</td></tr></table> ※ 운영직 초임 기본급 : #,###,###원 직군 직급 임금상승률 <table><tr><td rowspan="4">미화직</td><td>1급</td><td>##.##%</td></tr><tr><td>2급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>3급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>4급</td><td>-</td></tr></table> ※ 미화직 초임 기본급 : #,###,###원 직군 직급 하한선 상한선 <table><tr><td rowspan="7">사무관 리직</td><td>1급</td><td>#,###,###</td><td>#,###,###</td></tr><tr><td>2급</td><td>#,###,###</td><td>#,###,###</td></tr><tr><td>3급</td><td>#,###,###</td><td>#,###,###</td></tr><tr><td>4급</td><td>#,###,###</td><td>#,###,###</td></tr><tr><td>5급</td><td>#,###,###</td><td>#,###,###</td></tr><tr><td>6급</td><td>#,###,###</td><td>#,###,###</td></tr><tr><td>7급</td><td>#,###,###</td><td>#,###,###</td></tr></table>	직군	직급	임금상승률	시설직	1급	#.##%	2급	#.##%	3급	#.##%	4급	#.##%	5급	#.##%	6급	#.##%	7급	-	운영직	1급	#.##%	2급	#.##%	3급	#.##%	4급	#.##%	5급	#.##%	6급	#.##%	7급	-	미화직	1급	##.##%	2급	#.##%	3급	#.##%	4급	-	사무관 리직	1급	#,###,###	#,###,###	2급	#,###,###	#,###,###	3급	#,###,###	#,###,###	4급	#,###,###	#,###,###	5급	#,###,###	#,###,###	6급	#,###,###	#,###,###	7급	#,###,###	#,###,###	기 본 급 표 (승진 시 임금상승률) <table><tr><th>직군</th><th>직급</th><th>임금상승률</th></tr><tr><td rowspan="7">시설직</td><td>1급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>2급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>3급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>4급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>5급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>6급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>7급</td><td>-</td></tr></table> ※ 시설직 초임 기본급 : <u>#,###,###원</u> 직군 직급 임금상승률 <table><tr><td rowspan="7">운영직</td><td>1급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>2급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>3급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>4급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>5급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>6급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>7급</td><td>-</td></tr></table> ※ 운영직 초임 기본급 : <u>#,###,###원</u> 직군 직급 임금상승률 <table><tr><td rowspan="4">미화직</td><td>1급</td><td>##.##%</td></tr><tr><td>2급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>3급</td><td>#.##%</td></tr><tr><td>4급</td><td>-</td></tr></table> ※ 미화직 초임 기본급 : <u>#,###,###원</u> 직군 직급 하한선 상한선 <table><tr><td rowspan="7">사무관 리직</td><td>1급</td><td><u>#,###,###</u></td><td>#,###,###</td></tr><tr><td>2급</td><td><u>#,###,###</u></td><td>#,###,###</td></tr><tr><td>3급</td><td><u>#,###,###</u></td><td>#,###,###</td></tr><tr><td>4급</td><td><u>#,###,###</u></td><td>#,###,###</td></tr><tr><td>5급</td><td><u>#,###,###</u></td><td>#,###,###</td></tr><tr><td>6급</td><td><u>#,###,###</u></td><td>#,###,###</td></tr><tr><td>7급</td><td><u>#,###,###</u></td><td>#,###,###</td></tr></table>	직군	직급	임금상승률	시설직	1급	#.##%	2급	#.##%	3급	#.##%	4급	#.##%	5급	#.##%	6급	#.##%	7급	-	운영직	1급	#.##%	2급	#.##%	3급	#.##%	4급	#.##%	5급	#.##%	6급	#.##%	7급	-	미화직	1급	##.##%	2급	#.##%	3급	#.##%	4급	-	사무관 리직	1급	<u>#,###,###</u>	#,###,###	2급	<u>#,###,###</u>	#,###,###	3급	<u>#,###,###</u>	#,###,###	4급	<u>#,###,###</u>	#,###,###	5급	<u>#,###,###</u>	#,###,###	6급	<u>#,###,###</u>	#,###,###	7급	<u>#,###,###</u>	#,###,###	임금협약 인상분 반영
직군	직급	임금상승률																																																																																																																																
시설직	1급	#.##%																																																																																																																																
	2급	#.##%																																																																																																																																
	3급	#.##%																																																																																																																																
	4급	#.##%																																																																																																																																
	5급	#.##%																																																																																																																																
	6급	#.##%																																																																																																																																
	7급	-																																																																																																																																
운영직	1급	#.##%																																																																																																																																
	2급	#.##%																																																																																																																																
	3급	#.##%																																																																																																																																
	4급	#.##%																																																																																																																																
	5급	#.##%																																																																																																																																
	6급	#.##%																																																																																																																																
	7급	-																																																																																																																																
미화직	1급	##.##%																																																																																																																																
	2급	#.##%																																																																																																																																
	3급	#.##%																																																																																																																																
	4급	-																																																																																																																																
사무관 리직	1급	#,###,###	#,###,###																																																																																																																															
	2급	#,###,###	#,###,###																																																																																																																															
	3급	#,###,###	#,###,###																																																																																																																															
	4급	#,###,###	#,###,###																																																																																																																															
	5급	#,###,###	#,###,###																																																																																																																															
	6급	#,###,###	#,###,###																																																																																																																															
	7급	#,###,###	#,###,###																																																																																																																															
직군	직급	임금상승률																																																																																																																																
시설직	1급	#.##%																																																																																																																																
	2급	#.##%																																																																																																																																
	3급	#.##%																																																																																																																																
	4급	#.##%																																																																																																																																
	5급	#.##%																																																																																																																																
	6급	#.##%																																																																																																																																
	7급	-																																																																																																																																
운영직	1급	#.##%																																																																																																																																
	2급	#.##%																																																																																																																																
	3급	#.##%																																																																																																																																
	4급	#.##%																																																																																																																																
	5급	#.##%																																																																																																																																
	6급	#.##%																																																																																																																																
	7급	-																																																																																																																																
미화직	1급	##.##%																																																																																																																																
	2급	#.##%																																																																																																																																
	3급	#.##%																																																																																																																																
	4급	-																																																																																																																																
사무관 리직	1급	<u>#,###,###</u>	#,###,###																																																																																																																															
	2급	<u>#,###,###</u>	#,###,###																																																																																																																															
	3급	<u>#,###,###</u>	#,###,###																																																																																																																															
	4급	<u>#,###,###</u>	#,###,###																																																																																																																															
	5급	<u>#,###,###</u>	#,###,###																																																																																																																															
	6급	<u>#,###,###</u>	#,###,###																																																																																																																															
	7급	<u>#,###,###</u>	#,###,###																																																																																																																															

자료: ☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

경 고 요 구 및 권 고

19

제 목 기본급으로 전환된 식비 재신설 및 증액에 관한 사항

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 ☆☆☆☆☆☆☆(이하 “모회사”라고 한다)가 100% 출자한 법인으로 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 2018년 7월 공직유관단체로 지정되었다.

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「2019년 임금협약(2019. 11. 15.)」을 통해 기본급은 #.##% 인상하고, 식비 10.8만원은 13만원으로 증액(+2.2만원)하여 기본급화⁷⁸⁾하기로 노사 합의하였다.

이에 따라 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「보수규정」(2021. 2. 18. 규정 제40호로 개정되기 전의 것) 제11조 [별표 1] “직원 기본급표”에서 일반직(현 “사무관리직”)은 기본급 하한선을, 기술직(현 “시설직·운영직·미화직”)은 직무급⁷⁹⁾을 [표 1]과 같이 개정하였다.

78) 기본급화된 식비 13만원은 연도별 임금인상률을 적용받았기에 현재 14만원 이상임

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
연도별 임금인상률	##%	##%	##.##%	##%	##.##%
임금인상 적용 식비	130,000원	135,200원	138,580원	138,580원	143,985원

79) 2020년 1월 「보수규정」 개정 당시, 기술직 기본급은 직무급·역할급·직능급으로 구성되었는데 식비의 기본급화는 직무급에 반영되었음

[표 1] “직원 기본급표” 개정 내용

구분		개정 전	개정 후
일반직(1급 기준)		#,###,###원	#,###,###원
기술직	공항운영분야	#,###,###원	#,###,###원
	시설관리분야	#,###,###원	#,###,###원
	방재분야	#,###,###원	#,###,###원
	미화분야	#,###,###원	#,###,###원

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

이후 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「2022년 임금협약(2022. 9. 7.)」을 통해 식비 11만원을 재신설⁸⁰⁾하면서 교통비는 4만원 증액하였고, 식비와 교통비는 매년 점진적으로 인상하기로 합의했으며, 「제52차 이사회(2022. 11. 1.)」 의결을 통해 2022. 9. 1.부터 소급 시행하였다.

이듬해 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「2023년 임금협약(2023. 12. 28.)」을 체결하면서 식비를 인상하여 [표 2]와 같이 16만원(+5만원)을 지급하기로 합의하였다.

[표 2] 연도별 식비·교통비 변동 사항

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
식 비	10.8만원	증액(+2.2만원) 및 기본급화(13만원)	-	11만원 (재신설)	16만원 (증액(+5만원))
교통비	11만원	11만원	11만원	4만원 (식비 전환(11만원) 및 증액(+4만원))	4만원

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

한편, 모회사는 “모·자회사 경영진 간담회”를 개최⁸¹⁾하여 「자회사 예산운용지침(안)」을 논의하였고, 2022. 11. 21.에 자회사 대상 「예산운용지침 표준안」⁸²⁾을 시달하였다. 이에 따라 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「예산운용지침」을 제정(2023. 1. 4.)하게 되었다.

80) ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 식비 지급을 위해 기존 지급하고 있던 교통비 11만원을 재원으로 사용함

81) 모회사 공항운영실-3136(2022. 10. 7.) “모·자회사 경영진 간담회 개최 계획(10월)”

82) 모회사 공항운영실-3674(2022. 11. 21.) “☆☆☆☆☆☆☆ 자회사 예산운용지침 알림”

2. 관련법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 예산운용지침」의 ‘인건비 세부 지침’에 따르면 수당 등의 신설을 억제하고 기본급으로 전환된 수당은 재차 신설할 수 없다.

이는 감사원, 언론 등에서 지적된 방만경영 사례⁸³⁾를 예방하기 위한 정부 정책의 일환으로써 임직원 보수 합리화를 위해 2009년부터 「공기업·준정부기관 예산편성지침」⁸⁴⁾(현 “「공기업·준정부기관 예산운용지침」”, 이하 “「공기업·준정부기관 예산운용지침」”이라 한다)에 명시되어 있는 사항이다.

이와 관련하여 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 2023년 「예산운용지침」을 제정하면서 제18조 [별표 1] “예산 항목별 집행 세부지침(인건비)”에 기본급화된 수당의 재신설 금지 조항을 명시하였다.

한편 「공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고⁸⁵⁾」에 따르면 공공기관 등의 출자·출연기관은 보수 등 중요 규정부터 모회사 규정을 준용하되, 기관 사정에 맞지 않는 규정은 개정을 통해 점차 정비하도록 요구되었다.

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「제39차 이사회(2021. 10. 26.)」의 “재무건전성 제고를 위한 개선방안 보고”에서 ‘당사는 ☆☆☆☆☆☆☆와의 위탁용역계약으로 운영되는 공직유관단체이며, 이윤추구가 아닌 안전 경영과 지속가능경영을 위해 투명하고 공정하게 사업을 영위하는 것이 주된 목적이므로, 「공기업·준정부기관 예산편성지침」을 준용하여 예산을 편성한다’라고 보고한 바, 2021년 10월부터 「공기업·준정부기관 예산운용지침」을 인지하고 있었다.

83) “기본급으로 전환된 중식보조비 중복 지급”(♣♣도개발공사, 감사원), “월급에 식대와 교통비가 포함되어 있는데도 별도 식대와 교통비 중복 지급”(한국△△공사, 감사원(SBS 보도))

84) 기획재정부는 공기업·준정부기관 예산 관련 지침을 ‘편성지침’과 ‘집행지침’으로 구분하여 각각 시행하였다가, 2022년부터 예산운용지침으로 통합 및 간소화함

85) 의안번호 제2013-424호(2013. 11. 18.) “공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고(국민권익위원회)”

따라서 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 업무 수행 당시 「예산운용지침」이 없었다하더라도, 모회사 규정과 모회사에서 준용하고 있는 「공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따라 기본급으로 전환된 수당은 재신설하지 않는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 [표 3]과 같이 「공기업·준정부기관 예산운용지침」을 인지하고 있었음에도 2022년 9월 기본급화된 식비의 재신설을 노사 합의⁸⁶⁾ 하였고, 2022년 10월 「모·자회사 경영진 간담회」를 통해 「자회사 예산운용지침(안)」을 인지하였음에도 2022년 11월 「제52차 이사회」를 통한 「보수규정」(2022. 11. 1. 규정 제62호로 개정되기 전의 것) 개정으로 식비의 재신설과 소급 지급을 확정하였다.

[표 3] '기본급으로 전환된 수당 재차 신설 금지' 인지 여부 현황

구분	「공기업·준정부기관 예산운용지침」 인지	식비 재신설	「예산운용지침」 제정안 인지	식비 재신설 관련 「보수규정」 개정	「예산운용지침」 제정	식비 인상
일자	2021.10.26.	2022.09.07.	2022.10.07.	2022.11.01.	2023.01.04.	2023.12.28.
근거	제39차 이사회	임금협약	모·자회사 경영진 간담회	제52차 이사회	내부 방침	임금협약

자료: ☆☆☆☆☆☆☆(주) 제출자료 재구성

또한 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 2023년 1월 「예산운용지침」을 제정한 후에도 2023년 12월 「임금협약」 체결을 통해 식비를 인상하였는데, 이는 기본급화된 식비의 재신설 금지 사항을 강화하는 행위로 공직유관단체로서의 사회적 기준을 무시한 처사로 판단된다.

86) ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 의견서 상 「2022년 임금협약」 체결 당시에는 「예산운용지침」이 제정되기 전이므로 관련 규정을 인지하지 못하였다고 의견을 제출하였으나, 이는 사실과 맞지 않아 인정하기 어려움

관계기관 의견 및 검토결과

☆☆☆☆☆☆(주)는 2022년 세제개편⁸⁷⁾으로 식비 비과세 한도가 증가함에 따라 근로자의 실질 소득을 보전하고 기업의 재정 부담을 완화⁸⁸⁾하고자 식비를 재신설하였다고 의견을 제시하였다.

또한 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 2017년에 발표된 「공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인⁸⁹⁾」(이하 “정규직 전환 가이드라인”이라고 한다)에 따른 처우 개선(월 식비 13만원⁹⁰⁾ 등)을 위해 식비를 재신설했다고 주장하였다.

우선 감사사항은 「공기업·준정부기관 예산운용지침」, 모회사 규정 등을 준수해야하나 이를 위반하여 식비를 재신설하고 인상한 행위를 지적한 것으로, 근로자 소득보전과 처우개선은 이러한 행위를 인정할만한 이유가 되지 아니한다.

그리고 식비 재신설로 재정건정성이 확보된다는 주장은 ① 비과세 소득은 세금과 4대 보험료의 기준 소득에 미포함되므로 해당 비용 절감에 영향이 없다는 점, ② 식비 재신설로 인건비는 증가한다는 점⁹¹⁾, ③ 용역수익 외 ‘금융수익 및 기타수익’에서 식비를 충당하고 있는 점⁹²⁾, ④ 2021년 「제39차 이사회」의 “재무건전성 제고를 위한 개선방안 보고”에서 ‘용역설계 대비 연차수당과 퇴직급여 지출액이 많아 재무건정성이 악화되어 해결방안을 모색해야 한다’라고 보고하고도 주요 원인으로 꼽힌 연차수당과 퇴직급여의 증가를 초래하는 식비를 이듬해 재신설했다는 점을 고려했을 때 해당 주장은 수용하기 어렵다.

87) 기획재정부(2022. 7. 21.) “2022년 세제개편안”

88) 식비 비과세로 회사와 직원 모두 납부 세금과 4대 보험료가 줄어든다고 의견을 제시함

89) 관계부처 합동(2017. 7. 20.) “공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인”

90) ☆☆☆☆☆☆☆(주)가 주장한 월 식비 13만원 등의 처우 개선은 ‘정규직 전환 가이드라인’에서 무기계약직 처우개선에 해당하는 내용으로 처우개선 대상에 대한 확대 해석으로 판단됨

91) 식비 신설은 식비 그 자체로 인한 인건비 증가 뿐 만 아니라, 통상임금과 평균임금 증가로 인해 그에 제반되는 인건비(연차 유급휴가수당, 퇴직급여 등)도 증가함

92) ☆☆☆☆☆☆☆(주) ★★★★★팀-52(2025. 1. 14.) “2024년 4분기 인건비 집행실적 제출”

그리고 ‘정규직 전환 가이드라인’은 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 설립 이전 발표된 것으로, ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 비정규직⁹³⁾ 중 파견·용역 근로자에 해당하여 노·사·전문가 협의체를 구성하여 처우 등을 논의하도록 권고되었고, 설립과 동시에 「☆☆☆☆☆☆☆☆ 노·사·전문가 협의회 합의서(2018. 6. 19.)」 제7조에 따라 식비 10.8만원(월), 교통비 11만원(월)을 「보수규정」에 반영하여 지급하였으므로, 식비 기본급화 이후 재신설과 증액에 관한 사항은 노·사·전문가 협의체 합의사항을 벗어난 것이기에 정부 권고사항을 준수하기 위해 식비를 재신설했다는 주장은 받아들이기 어렵다.

기본급으로 전환된 식비를 재신설하고 증액한 행위는 임금협약에 따른 노사 합의사항이라는 점에서 개인에게 책임을 묻기에는 불합리하며, 공직유관단체로서의 사회적 기준 준수, 회사의 재정 상황 등을 무시한 처사이므로 향후 재발되지 않도록 기관의 책임을 엄히 물을 필요가 있다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는

- ① 향후 방만경영을 예방하고 인건비 집행 업무의 적정성을 훼손하지 않도록 「공기업·준정부기관 예산운용지침」을 준용하고 「예산운용지침」을 준수하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바라며, (기관경고)
- ② 공직유관단체로서의 공공성 측면과 기관 재정상황 등 경영 책임성을 고려하여 지급 필요성, 지급 기준의 적정성 등 기본급화 이후 재신설된 식비에 대한 전면적 재검토와 이사회 보고⁹⁴⁾를 통해 필요한 사항을 조치하시기 바랍니다. (권고)

93) ‘정규직 전환 가이드라인’에서 정규직 전환 대상 비정규직에는 기간제 근로자, 파견·용역근로자로 구분하며, 정규직에 무기계약직이 포함됨

94) 「이사회규정」 제7조 제2항 제4호에 따른 경영상 중요한 업무 집행에 관한 사항

개 선 요 구

20

제 목 근로자의 작업중지 및 대피권한 명시에 관한 사항
관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)
구 분 안전
내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆(주)는 재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 근로자의 안전과 보건을 유지·증진하기 위해 「안전보건관리규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정·운용하고 있으며, 관련 법령인 「산업안전보건법」 상의 산업재해 발생 또는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때 인명 및 재산 손실을 줄이기 위한 조치에 관한 내용을 규정에 명시하고 있다.

또한 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 ☆☆☆☆☆☆☆와 계약을 통해 공항시설 위탁관리 업무를 수행하고 있어 관련 업무 수행 시 「자회사 위탁관리 과업내용서⁹⁵⁾」, 「용역 계약 특수조건」 등 계약 부속서류에 정한 바를 준수하여야 한다.

2. 관련법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제52조에 따르면 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에 작업을 중지하고 대피할 수 있도록 하고 있고, 작업중지 후 대피한

95) 「자회사 위탁관리 과업내용서」는 일반과업내용서, 특수과업내용서, 기타과업내용서로 구분함

사유가 합리적일 경우에는 해당 근로자에 대해 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하지 않도록 하고 있다.

또한 「자회사 위탁관리 일반과업내용서」 제14조 및 「용역계약 특수조건」 제4조의4에 따라 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 안전보건법령에 따른 의무사항을 철저히 이행하고 업무 특성에 따라 필요한 안전보건조치를 하여야 하며, 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 법적 작업중지권을 적극 행사하도록 하고 있다.

한편 규정 제6조에 따라 임직원은 관계 법령을 준수하여 산업재해 예방을 위해 노력하여야 하므로 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 「산업안전보건법」에 명시된 근로자의 작업중지 및 대피권한에 대한 내용을 임직원이 정확히 숙지하고 적용할 수 있도록 규정에 명시함이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 규정 제28조의2에는 근로자가 위험사항이 있다고 믿을만한 합리적인 이유가 있을 때에 관리감독자에게 작업중지를 요청할 수 있는 권한만 명시되어 있고, 스스로 작업중지 및 대피할 수 있는 권한이 명시되어 있지 않아 전직원이 「산업안전보건법」 제52조에 따른 근로자 작업중지권을 적극 행사할 수 있도록 규정을 개정하는 것이 필요하다.

관계기관 의견 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는 「산업안전보건법」에 따라 근로자의 작업중지 및 대피권한을 반영하여 「안전보건관리규정」을 개정하시기 바랍니다. (개선)

통보(모범사례)

21

제 목 위탁관리업무 효율화에 관한 사항

관 계 기 관 ☆☆☆☆☆☆☆(주)

구 분 공항운영

모 범 내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆(이하 “공사”라 한다)는 ☆☆☆☆☆☆☆(주)와 위탁계약을 체결하여 중부권역 공항운영 및 시설관리 현장의 위탁관리 업무를 수행하도록 하고 있으며, 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」에서 위탁관리업무의 세부기준과 그 절차를 정하고 있다.

「일반과업내용서」 제10조, 「특수과업내용서」 각 직종별 과업내용 제3조에서는 월간 업무계획 및 실적을 월 1회 공사 감독부서에 보고하도록 하고 있으며, 「일반과업내용서」 제35조에서는 변동비 청구 시 요구되는 증빙 내역에 대해 규정하고 있음에 따라 ☆☆☆☆☆☆☆(주)는 매월 변동비 청구를 위한 증빙내역이 포함된 월간 업무실적을 공사 감독부서에 제출하고 있다.

2. 선정사유

2025년 ☆☆☆☆☆☆☆(주)의 변동비 청구 건수가 2024년 대비 약 6배로 급증하였으며, 「일반과업내용서」 제35조에 따른 변동비 청구를 위한 업무보고

양식이 공사 현장 감독자 및 사업소 별로 상이한 등의 사정으로 인해 사업소 내 행정 업무 소요가 증가하고 있었는데, 그럼에도 불구하고 전문 행정 인력이 운용되고 있지 않은 상황임에 따라 변동비 청구를 위한 증빙·지급 과정에서 행정업무에 대한 신뢰도 저하가 우려되었다.

☆☆☆☆☆☆(주)는 이를 개선하고자 사업소 월간 업무 계획·실적 간소화 및 변동비 청구 자동화를 추진하였는데, CEO 주재 하에 현장근로자, 중간관리자, 공사감독자 등의 의견수렴과정을 거쳐 사업소 간 상이하였던 월간 업무실적 양식을 통일하고, 변동비 청구를 위해 수행 과업별로 사진을 첨부하여 근무를 증빙하던 기존의 방식을 변경하여 출퇴근 기록만을 제출하는 것으로 단순화하였다.

또한 기 도입한 전자출퇴근시스템을 활용하여 연차 사용 현황이나 특별근무 및 대체근무 내역 등을 출퇴근 기록과 연동하여 변동비 지급을 위한 근무 실적을 검증하는 ‘변동비 검증 자동화 프로세스’⁹⁶⁾를 제작하는 등 변동비 청구 프로세스를 일원화하여 행정의 신뢰성과 실적의 신빙성을 확보하고자 노력하였다.

☆☆☆☆☆☆(주) ◀◀◀◀팀은 한정된 자원의 적극적인 활용을 통해 원활한 과업수행을 지원함으로써 위탁관리업무의 완성도를 제고하였으며, 이로 인해 향후 월별 업무실적이 명확하게 증빙되고 변동비 청구의 신빙성이 확보되는 등 효율적인 업무 수행이 이뤄질 것으로 기대됨에 따라 기관 운영에 기여한 바가 큰 것으로 판단된다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆(주) 대표이사는 위 모범사례를 관련부서 또는 관련자에 대해 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

96) 출퇴근기록, 대체근무내역 등 모든 복무기록을 연동하여 수당을 자동으로 계산하는 수식이 입력된 엑셀파일